



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**

Lei n.º 1.412 de 20 de dezembro de 2012

Institui o Código Ambiental do Município de Miracema e dá outras providências

**PARTE GERAL
TÍTULO I
DA MATÉRIA AMBIENTAL**

**CAPÍTULO I
DO CÓDIGO AMBIENTAL**

Art. 1º. Esta lei, denominada Código Ambiental do Município de Miracema:

- I. institui a Política Municipal de Meio Ambiente;
- II. regula a ação pública do Município de Miracema na defesa do Meio Ambiente;
- III. estabelece normas de gestão ambiental para preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, proteção do meio ambiente, bem como dos seus atributos sócio culturais;
- IV. institui as necessárias relações jurídicas entre o poder público municipal, os munícipes, as instituições públicas e privadas visando a disciplina das atividades potencialmente modificadoras do meio ambiente;
- V. corrobora a construção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida como direito de todos.

**CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS GERAIS**

Art. 2º. Para os fins e efeitos deste Código Ambiental adotam-se, os conceitos e as definições abaixo que passam a fazer parte integrante desta Lei:

I – Área Rural – designação genérica de locais que ficam dentro dos limites do município, mas fora da área urbana.: Região do município não classificada como área urbana não urbanizáveis ou destinadas à limitação do crescimento urbano, utilizadas em atividades agropecuárias, turismo, agro-industriais, extrativismo, silvicultura, e conservação ambiental.

II – Área Urbana – área que se localiza dentro do perímetro urbano, sendo caracterizada por maior densidade populacional, de ruas, avenidas, casas, prédios e construções civis em geral, em conformidade com a lei específica.

III – Logradouro Público – designação genérica de locais de uso comum destinado ao trânsito ou a permanência de veículos e pedestres, tais como ruas, avenidas, praças, parques, pontes, viadutos ou similares;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

IV – Áreas de Domínio Público – logradouros públicos e áreas mantidas pelo poder público, tais como parques, áreas de preservação, jardins, nascentes, lagos e lagoas;

V – Área Verde – toda área onde predomina qualquer forma de vegetação, quer seja nativa ou não, de domínio público ou privado;

VI – Refúgio da Vida Silvestre (Lei 9.985 de 18 julho de 2000) - tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Pode ser constituído por áreas públicas ou particulares.

VII – Parque Natural Municipal – preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

VIII – Supressão – eliminação integral de um ou mais espécimes vegetais;

IX – A.P.A. (Área de Proteção Ambiental) - é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Pode ser estabelecida em área de domínio público ou privado;

X – R.P.P.N. (Reserva Particular do Patrimônio Natural) - é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

TÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º. A Política Municipal de Meio Ambiente compreende o conjunto de princípios, objetivos, diretrizes técnicas e administrativas e instrumentos que visam orientar as ações da administração pública municipal e da sociedade local na defesa do meio ambiente.

Art. 4º. A Política Municipal de Meio Ambiente atenderá os seguintes princípios:

I. promoção do desenvolvimento sustentável, compatibilizando o desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais e culturais, em benefício das presentes e futuras gerações;

II. preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente, bem de uso comum do povo;

III. controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

IV. planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

V. educação ambiental visando maior consciência das responsabilidades sociais e ao exercício pleno da cidadania;

VI. participação da sociedade na sua gestão;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- VII. desenvolvimento de ações integradas, através da garantia de acesso à informação;
- VIII. promoção sistemática de medidas judiciais pelos órgãos competentes da administração, para responsabilização dos causadores da poluição e degradação ambiental, sempre que forem esgotadas as vias administrativas.
- IX. ação interinstitucional integrada, entre os órgãos municipais e os órgãos estadual e federal;
- X. a autonomia do poder municipal para o exercício das atribuições compatíveis com o interesse local.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 5º. A Política Municipal do Meio Ambiente tem por objetivos:

- I. compatibilizar o desenvolvimento econômico-social local com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
- II. definir áreas prioritárias para a ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico através da criação de Unidades de Conservação e Áreas Ambientalmente Protegidas;
- III. acompanhar a política urbana municipal contribuindo para a organização e utilização adequada do solo urbano, nos processos de urbanização;
- IV. preservar e restaurar os recursos ambientais e sócio-culturais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
- V. estabelecer para o infrator penalidades e a obrigação de recuperar e indenizar os danos causados, através de atos administrativos e de ações judiciais, quando necessárias, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei;
- VI. controlar e fiscalizar a produção, a extração, a comercialização, o transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comportem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;
- VII. obedecer os critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais;
- VIII. articular meios para diminuir as concentrações e níveis de poluição do ar, da água, do solo, sonora e visual;
- IX. exigir a prévia autorização ambiental municipal para a instalação de atividades, produção e serviços com potencial de impacto ao meio ambiente;
- X. acompanhar o funcionamento das atividades, instalações e serviços licenciados através da inspeção, monitoramento e fiscalização;
- XI. implantar sistema de cadastro, informações e banco de dados sobre o meio ambiente do município;
- XII. a divulgação de dados e informações ambientais visando a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
- XIII. assegurar a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental.



CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS

Art. 6º. Constituem instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente para eficácia da gestão:

- I. instituição do planejamento ambiental;
- II. zoneamento ambiental;
- III. criação de unidades de conservação e áreas ambientalmente protegidas;
- IV. licenciamento ambiental e a adequação das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras já existentes;
- V. avaliação e relatório de impacto ambiental;
- VI. auditoria ambiental;
- VII. avaliação ambiental estratégica;
- VIII. normas e padrões ambientais;
- IX. monitoramento ambiental;
- X. fiscalização ambiental;
- XI. sistema municipal de informações, cadastro ambiental e o banco de dados ambientais e sua relação com os sistemas de informações de outras esferas governamentais;
- XII. educação ambiental;
- XIII. mecanismos de estímulo e incentivo ao desenvolvimento sustentável;
- XIV. Fundo Municipal de Conservação Ambiental;
- XV. penalidades administrativas e compensatórias por descumprimento de ações de preservação e recuperação ambiental.
- XVI. Agenda Municipal do Desenvolvimento Ambiental;
- XVII. Relatório Anual de Qualidade Ambiental de Miracema.

CAPÍTULO IV

DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL E DA GESTÃO AMBIENTAL

Art. 7º. O planejamento ambiental é o instrumento da Política Municipal de Meio Ambiente que estabelece as diretrizes que orientam o desenvolvimento sustentável e deve considerar como principais variáveis:

- I. a legislação vigente;
- II. as tecnologias alternativas para preservação, conservação e recuperação do meio ambiente;
- III. a viabilidade social, ambiental e econômica dos planos, programas e projetos;
- IV. as continuidades administrativas;
- V. as condições do meio ambiente natural e construído;
- VI. as tendências econômicas, sociais, demográficas e culturais;
- VII. as características sócio econômicas e as condições ambientais do Município;
- VIII. as necessidades da sociedade, considerada em todos os seus segmentos, priorizando a inclusão social;
- IX. o uso, a articulação e a ordenação racional e criteriosa dos espaços, considerando, as fases de proposição, concepção, projeto e implantação;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- X. o diagnóstico e o estudo preliminar das condições dos recursos naturais e da qualidade ambiental, das fontes poluidoras, do uso e da ocupação do solo e das características sócio econômicas;
- XI. a necessidade de promoção da sensibilização das comunidades para a questão ambiental;
- XII. as condições dos recursos;
- XIII. a avaliação e o controle sistemático dos projetos executados, quantificando e qualificando seus benefícios à comunidade e ao meio ambiente.

Parágrafo único - O planejamento ambiental de Miracema é um processo permanente, contínuo, dinâmico, participativo, integrado, descentralizado, contemplando a realidade do município e se concretizará através:

- I. de planos , programas e projetos instituídos no PPA – Plano Plurianual, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária, na LOA – Lei de Orçamento Anual e em Decretos do Executivo;
- II. da instituição da Agenda Municipal do Desenvolvimento Ambiental e de seu Relatório Anual.

Art. 8º . O planejamento ambiental do município de Miracema deve:

- I. produzir subsídios para a formulação das políticas públicas de meio ambiente;
- II. definir ações que visem ao aproveitamento sustentável dos recursos naturais;
- III. fixar diretrizes para orientar os processos de intervenção sobre o meio ambiente;
- IV. recomendar ações que se destinem a integrar os aspectos ambientais dos planos, programas, projetos, atividades e posturas desenvolvidos pelos diversos órgãos federais, estaduais e municipais;
- V. propiciar a participação dos diferentes segmentos da sociedade na sua elaboração e aplicação;
- VI. definir as metas plurianuais a serem atingidas para promover e proteger a qualidade ambiental;
- VII. determinar a capacidade de suporte dos ecossistemas, indicando limites de absorção de impactos provocados por obras, atividades e serviços, bem como a capacidade de saturação resultante de todos os demais fatores naturais e antrópicos.

Art. 9º. A gestão ambiental municipal é o conjunto de procedimentos articulados das autoridades e agentes públicos municipais, em consonância com este Código Ambiental, para cumprir com as diretrizes estabelecidas:

- I. na Lei Orgânica do Município;
- II. no PDPM - Plano Diretor Participativo de Miracema;
- III. nos planos, programas e projetos instituídos no PPA, na LDO, na LOA, nos Decretos do Executivo;
- IV. na Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

CAPÍTULO V
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 10º. O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, de modo a regular atividades e definir ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos das áreas.

Parágrafo único - O zoneamento ambiental será definido por Lei e incorporado ao PDPM, no que couber.

CAPÍTULO VI
DA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS AMBIENTALMENTE
PROTEGIDAS

Art. 11. Poderão ser instituídas por lei, unidades de conservação no território do município, observadas as categorizações e demais diretrizes da Lei Federal 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Art. 12. A criação de Unidades de Conservação se dará sempre que for necessário:

- I. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território municipal;
- II. proteger espécies ameaçadas de extinção identificadas no território municipal;
- III. contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de possíveis ecossistemas naturais;
- IV. promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
- V. promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
- VI. proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
- VII. proteger características relevantes identificadas em áreas dentro do território municipal;
- VIII. proteger recursos hídricos e edáficos;
- IX. recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
- X. proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
- XI. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
- XII. favorecer condições e promover a educação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;
- XIII. proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

§ 1º. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2º. No processo de consulta de que trata o § 1º, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a todas as partes interessadas.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 13. A SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela administração das unidades de conservação municipais, pode receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação, sempre sob a supervisão do COMMAM.

Art. 14. As unidades de conservação municipais devem dispor de um Plano de Manejo, na forma da lei, a ser elaborado de forma participativa no prazo máximo de 5 anos da data de sua constituição.

Art. 15. Deverá constar do plano de manejo da unidade de conservação, as diretrizes para a regularização fundiária, a demarcação e a fiscalização adequada, bem como a indicação da respectiva zona de amortecimento.

Art. 16. São consideradas Áreas Ambientalmente Protegidas:

- I. coberturas florestais nativas;
- II. áreas lindeiras de todos os corpos d' água do município como lagos, lagoas, córregos e rios municipais;
- III. as encostas acentuadas (acima de 45° - quarenta e cinco graus);
- IV. nascentes e faixas marginais de proteção a águas superficiais, conforme legislação estadual competente;
- V. áreas que possuam exemplares de fauna e flora ameaçados de extinção, bem como áreas que sirvam como local de pouso, alimentação e reprodução;
- VI. áreas de interesse histórico, social, científico, paisagístico e cultural;
- VII. áreas já declaradas ou tombadas por leis e decretos;

Art. 17. As AAP serão instituídas por Lei Municipal, com base em estudos prévios que justifiquem sua criação e sua gestão será de responsabilidade da SEMMAM e do COMMAM.

Parágrafo único. Será elaborado o plano de gestão de cada AAP pela SEMMAM no prazo máximo um ano após a sua criação.

CAPÍTULO VII
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DA RENOVAÇÃO

Ver sobre certidão inexigibilidade de licença

Art. 18. A localização, a instalação, a operação e a ampliação de atividades e o uso e exploração de recursos naturais, pela iniciativa privada ou pelos Poderes Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas de impacto ambiental local dependerão de prévio licenciamento ambiental municipal, de competência da SEMMAM, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Art. 19. A SEMMAM expedirá as Licenças:

- I. LMP – Licença Municipal Prévia;
- II. LMI – Licença Municipal de Instalação;
- III. LMO – Licença Municipal de Operação;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- IV. LMPI – Licença Municipal Prévia e de Instalação;
- V. LMIO – Licença Municipal de Instalação e Organização;
- VI. LMAS – Licença Municipal Ambiental Simplificada.

Parágrafo Primeiro: (Betinho)

Certidões e Declarações do INEA no convênio

Parágrafo Segundo: Os prazos das licenças concedidas pelo município obedecerão o disposto no Art. 18 da Resolução CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente nº 237/1997 e o capítulo II do Decreto nº 42.159/2009 do Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM).

Art. 20. Não será concedida ou renovada qualquer licença municipal de instalação e operação de atividades em débito com o município, em decorrência da aplicação de penalidade por infrações à legislação ambiental.

CAPÍTULO VIII
DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Seção I
Do EIA – RIMA

Art. 21. A avaliação de impacto ambiental é um dos objetos do EIA – Estudo de Impacto Ambiental que possibilita a análise e interpretação de impactos ambientais necessários para a instrução da decisão no processo de licenciamento de atividades com algum potencial de risco sobre o meio ambiente.

Parágrafo único. O EIA – Estudo de Impacto Ambiental será sempre acompanhado do RIMA – Relatório de Impacto Ambiental nos termos previstos pela Resolução 1/86 do CONAMA.

Art. 22. Regulamento definirá as atividades cujo licenciamento implique elaboração do EIA-RIMA, sem prejuízo da exigência de sua apresentação sempre que a autoridade municipal julgar necessário como condição para o licenciamento da atividade.

Parágrafo único. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) dos empreendimentos e atividades em que o órgão estadual de meio ambiente determina sua elaboração deverão ser submetidos à apreciação da SEMMAM como parte do licenciamento prévio.

Art. 23. A SEMMAM, em articulação com órgãos de meio ambiente da União e do Estado, acompanhará a exigência do EIA e RIMA para licenciamento de atividade modificadora do meio ambiente a instalar-se no Município.

Art. 24. A SEMMAM poderá promover ou solicitar, dentro de prazos fixados em lei, a realização de Audiência Pública



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**

**Seção II
Da Audiência Pública**

Art. 25. A Audiência Pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do processo em análise e do RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

Art. 26. As Audiências Públicas poderão ser determinadas a critério da SEMMAM, sendo obrigatórias se requeridas por 50 (cinquenta) pessoas, entidade civil legalmente constituída há mais de um ano, ou pelo Ministério Público.

Art. 27. As Audiências Públicas serão presididas pelo titular da SEMMAM, quando o EIA-RIMA tiver sido exigido no âmbito do licenciamento municipal, devendo ser convocados os representantes do requerente, bem como, os componentes da equipe multidisciplinar elaboradora do EIA.

Art. 28. A SEMMAM, a partir da data de recebimento do RIMA, fixará em Edital e anunciará, através da imprensa local, a abertura do prazo que será, no mínimo, de quarenta e cinco dias para solicitação de Audiência Pública.

Art. 29. Após este prazo a convocação será feita pela SEMMAM, através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa local.

Art. 30. Havendo solicitação de Audiência Pública e na hipótese da sua não realização, não serão concedidas licenças e as já emitidas perderão a validade.

Art. 31. Caberá à SEMMAM, quando a Audiência Pública estiver sob a presidência de seu titular, expor de forma objetiva e imparcial o projeto e seu respectivo RIMA.

§ 1º. As discussões serão abertas aos interessados presentes.

§ 2º. Ao final de cada Audiência Pública será lavrada uma Ata sucinta.

§ 3º. Os documentos que estiverem assinados pelos autores e que forem entregues ao Presidente durante a Audiência, serão anexados à Ata.

§ 4º. A Ata da Audiência Pública e seus anexos, servirão de base, juntamente com o RIMA, para análise e parecer final da SEMMAM quanto à aprovação ou não do projeto.

**CAPÍTULO IX
DA AUDITORIA AMBIENTAL**

Art. 32. A SEMMAM poderá determinar aos responsáveis pela atividade modificadora do meio ambiente a realização de auditorias ambientais periódicas, estabelecendo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

diretrizes e prazos específicos, nos empreendimentos licenciados, em âmbito municipal.

Art. 33. Sempre que constatadas infrações aos regulamentos federais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, deverão ser realizadas auditorias ambientais sobre os aspectos a eles relacionados, até a correção das irregularidades, independentemente de aplicação de penalidade administrativa.

§ 1º. O Relatório da Auditoria Ambiental será submetido à aprovação da SEMMAM que fiscalizará a implementação das medidas mitigadoras que porventura forem recomendadas.

§ 2º. As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da empresa a ser auditada.

§ 3º. O relatório de auditoria ambiental será acessível à consulta pública, nas dependências da SEMMAM.

Art. 34. A SEMMAM poderá solicitar aos órgãos estadual e federal de meio ambiente a realização de auditoria ambiental nos empreendimentos licenciados no âmbito federal e estadual.

Art. 35. A SEMMAM deverá solicitar aos órgãos estadual e federal as cópias dos relatórios de Auditoria Ambiental dos empreendimentos licenciados por esses órgãos, no município.

Art. 36. O regulamento, instituído por Decreto do Executivo, estabelecerá prazos para exigência, apresentação, publicação, prazo de validade das auditorias ambientais e a relação exemplificativa de atividades sujeitas a realização de auditorias periódicas.

CAPÍTULO X
DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Art. 37. Avaliação Ambiental Estratégica é o processo formal, sistemático, compreensível, de avaliação dos efeitos da Política Municipal de Meio Ambiente, dos planos, programas e projetos e suas alternativas obtidos através de Auditoria Ambiental nos termos em que esta é concebida no Manual de Auditoria Ambiental do TCU – Tribunal de Contas da União de 2001.

Parágrafo único. A Avaliação Ambiental Estratégica será promovida pela SEMMAM e seus resultados acompanharão o Relatório Anual da Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

CAPÍTULO XI
DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 38. Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes.

Parágrafo único. Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

Art. 39. O COMMAM – Conselho Municipal de Meio Ambiente pode, fundamentado em parecer consubstanciado da SEMMAM, estabelecer padrões de emissão e de qualidade ambiental mais restritivos ou acrescentar padrões para aspectos não fixados na legislação em vigor.

Art. 40. A SEMMAM realizará estudos, análises e avaliações de informações destinadas a fundamentar, científica e tecnicamente, os padrões, parâmetros e critérios de qualidade ambiental a serem aplicados no âmbito do município.

Parágrafo único. A SEMMAM poderá celebrar Convênios de Cooperação Técnica com outras instituições, visando o cumprimento do que dispõe este artigo.

Art. 41. Nenhum padrão ambiental do Município poderá ser menos restritivo do que os padrões fixados pelas legislações federal e estadual.

CAPÍTULO XII
DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Art. 42. O monitoramento ambiental consiste num conjunto de procedimentos de acompanhamento da qualidade ambiental, com o objetivo de:

- I. aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão e de lançamento;
- II. fornecer dados básicos para avaliar as espécies da flora e fauna, especialmente as extintas e as ameaçadas de extinção;
- III. fornecer dados básicos para elaboração de planos de ações emergenciais para acidentes ambientais ou episódios críticos de poluição;
- IV. fornecer dados básicos para acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas.

Parágrafo único. Os procedimentos de Monitoramento Ambiental são responsabilidades tanto do Poder Público como de particulares.

Art. 43. SEMMAM promoverá, num prazo máximo de cinco anos, o Programa Municipal de Monitoramento da Qualidade Ambiental.

Art. 44. Os empreendimentos licenciados deverão enviar cópia dos relatórios periódicos dos programas de monitoramento ambiental para a SEMMAM.

CAPÍTULO XIII
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 45. Fica criado o SISMINA - Sistema Municipal de Informações Ambientais, organizado, mantido e atualizado sob responsabilidade da SEMMAM será constituído por um banco de dados contendo:

I. Cadastro de:

- a) atividades modificadoras do meio ambiente;
- b) recursos naturais relevantes;
- c) entidades ambientalistas com ação no município;
- d) pessoas físicas e jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais;

II. Dados e Informações:

- a) da qualidade ambiental;
- b) sobre monitoramento ambiental;
- c) geradas pelos órgãos do Sisnama;
- d) legislação vigente;

III. Registros de:

- a) acidentes ambientais;
- b) licenciamento ambiental;
- c) auditoria ambiental;
- d) infratores, infrações e penalidades aplicadas;

§ 1º. As informações do SISMINA são disponíveis para consulta, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

§ 2º. O regulamento, instituído por Decreto do Executivo, estabelecerá a organização do SISMINA e seus padrões operacionais.

CAPÍTULO XIV
DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DAS
ATIVIDADES MODIFICADORAS DO MEIO AMBIENTE

Art. 46. A fiscalização do cumprimento das disposições deste código e das normas dele decorrentes será realizada pela SEMMAM.

Art.... Fica criado o cargo de agente fiscal para atender o licenciamento e a fiscalização ambiental municipal, cargo esse que deverá ser ocupado por técnicos da SEMMAM e servidores públicos de carreira. (suprimido)

Art. 47. A SEMMAM compete às seguintes ações:

- I. efetuar vistorias;
- II. verificar a ocorrência de irregularidades em relação à legislação ambiental;
- III. elaborar relatório de vistoria;
- IV. exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva;
- V. lavrar autos, fornecendo cópia ao autuado, de:
 - a) constatação;
 - a) orientação fiscal;



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**

- b) notificação;
- c) intimação;
- d) apreensão
- e) interdição;
- f) embargo;
- g) infração;
- h) demolição;

Parágrafo único. A SEMMAM poderá solicitar apoio técnico das demais secretarias para a realização de suas ações.

Aos demais agentes públicos da SEMMAM, designados para os fins, denominados Agentes Ambientais, poderá competir as atribuições dos incisos de I a IV.

**CAPÍTULO XV
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Art. 48. Compete a SEMMAM, promover parcerias com outras secretarias municipais e estaduais, instituições não governamentais e demais entidades afins, no intuito de gerar ações de Educação Ambiental integradas aos programas da Política Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º. As ações de Educação Ambiental realizadas no município deverão observar os princípios básicos e objetivos fundamentais definidos pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999).

Art. 49. À SEMMAM caberá:

- I. Criar, em parceria com os demais órgãos públicos e instituições da sociedade civil, um amplo programa de educação ambiental, que venha a atender aos anseios da sociedade miracemense;
- II. apoiar as instituições municipais de ensino na promoção da Educação Ambiental formal;
- III. fornecer suporte técnico e conceitual aos projetos e estudos interdisciplinares daqueles que se propuserem a realizar processo de Educação Ambiental, tanto formal quanto não-formal, no município;
- IV. Articular os diversos atores sociais para o desenvolvimento das ações de Educação Ambiental no município.

**CAPÍTULO XVI
DOS MECANISMOS DE ESTÍMULO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

Art. 50. O Poder Público Municipal estimulará e incentivará ações, atividades, procedimentos e empreendimentos, de caráter público ou privado, que visem a proteção, manutenção e ampliação da área verde, recuperação do meio ambiente e a



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**

utilização sustentável dos recursos naturais, mediante concessão de vantagens fiscais, mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio técnico, científico e operacional.

Parágrafo único. Lei específica instituirá o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e Programas Fiscais de Benefícios e Incentivos Ambientais.

**CAPÍTULO XVII
DA AGENDA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E DO
RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE AMBIENTAL DE MIRACEMA**

Art. 51. Será elaborada pela SEMMAM e aprovada pelo COMMAM uma Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental recomendando os temas, programas e projetos considerados prioritários para melhoria da qualidade ambiental e o desenvolvimento local sustentável, indicando os objetivos a serem alcançados em período de dois anos.

Parágrafo único. A SEMMAM considerará, na elaboração da Agenda de que trata este artigo, todas as propostas e recomendações encaminhadas pelos demais órgãos afins.

Art. 52. Ao final de cada exercício a SEMMAM apresentará para apreciação do COMMAM um Relatório Anual de Qualidade Ambiental do município.

§ 1º. O COMMAM emitirá parecer sobre o Relatório.

§ 2º. Será dada publicidade ao Relatório e ao Parecer do COMMAM.

**CAPÍTULO XVIII
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Art. 53. Fica criado o SISMMAM – Sistema Municipal do Meio Ambiente compreendido como a articulação dos órgãos responsáveis pela proteção e promoção da melhoria da qualidade de vida em nosso município.

Art. 54. Integram o SISMMAM os seguintes órgãos:

CONFEMA – Conferência Municipal do Meio Ambiente;(suprimido)

I. COMMAM – Conselho Municipal de Meio Ambiente;

II. FUMMAM– Fundo Municipal de Conservação Ambiental;

III. SEMMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

IV. Fórum permanente da AGENDA 21 local.

Art. 55. Os órgãos integrantes do SISMMAM (Sistema Municipal do Meio Ambiente) serão organizados e funcionarão com base nos princípios do planejamento integrado, da coordenação intersetorial e da participação representativa da comunidade.

Art. 56. O SISMMAM – Sistema Municipal de Meio ambiente, em razão de suas atribuições de controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

ambiental, integra o SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, na condição de órgão local, conforme prevê o inciso VI, do artigo 6º, da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981.

CAPÍTULO XIX
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 57. Fica instituída a CONFEMA - Conferência Municipal do Meio Ambiente como instância primordial de participação da população na defesa e preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações.

§ 1º. A Conferência Municipal do Meio Ambiente será convocada, ordinariamente, bienalmente, pelo Prefeito, através de Decreto nomeando Comissão Preparatória e estabelecendo temário e regulamento.

§ 2º. A Conferência Municipal de Meio Ambiente deverá garantir a maior representação possível dos segmentos sociais interessados, direta ou indiretamente, nos processos de promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

§ 3º. O Regimento Interno de cada Conferência será aprovado por todos os participantes na instalação dos trabalhos.

§ 4º. A Conferência Municipal do Meio Ambiente tratará sempre de questões pertinentes à Política Municipal de Meio Ambiente e será a etapa municipal das Conferências Nacionais, sempre que estas forem convocadas, podendo ser convocada extraordinariamente para o fim.

CAPÍTULO XX
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 58. O COMMAM – Conselho Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal nº 1362, de 09 de junho de 2011, é um órgão colegiado normativo, consultivo e deliberativo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas neste Código Ambiental e demais leis correlatas do Município de Miracema.

Art. 59. Compete ainda ao COMMAM, além das atribuições fixadas na lei de sua constituição:

- I. aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental;
- II. apreciar e emitir parecer sobre o Relatório Anual de Qualidade Ambiental do Município de Miracema;
- III. deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente;
- IV. estabelecer diretrizes e normas para a gestão dos órgãos do SISMMAM;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- V. avaliar regularmente a implementação e a execução da Política Municipal de Meio Ambiente e das normas ambientais, estabelecendo sistemas adequados de indicadores;
- VI. estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais;
- VII. estabelecer, mediante proposta dos demais órgãos integrantes do SISMMAM e de seus conselheiros integrantes, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelo Município;
- VIII. determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às entidades privadas, informações, notadamente as indispensáveis à apreciação de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos relatórios (EIA – RIMA), no caso de obras ou atividades que impliquem significativa degradação ambiental, no Município;
- IX. deliberar sobre o licenciamento, no município, de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, conforme a legislação classificadora – Anexo I, Resolução 12, Inea.
- X. deliberar, mediante representação de qualquer entidade ou órgão da municipalidade, a concessão, manutenção, perda ou restrição de benefícios fiscais porventura concedidos pelo Poder Público Municipal.
- XI. zelar para que os órgãos integrantes do SISMMAM observem as normas e padrões municipal, estadual e federal, estabelecidos pelo COMMAM, CONEMA e pelo CONAMA, de controle da poluição e da manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, especialmente os hídricos;
- XII. decidir sobre a aplicação dos recursos do FUMMAM - Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- XIII. organizar e regulamentar, a cada dois anos, as Pré-Conferências e a Conferência Municipal do Meio Ambiente;
- XIV. estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;
- XV. promover a integração dos órgãos do SISMMAM;
- XVI. elaborar o seu regimento interno.
- XVII. Opinar, na gestão das Áreas Ambientalmente Protegidas.

CAPÍTULO XXI
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 60. O FUMMAM - Fundo Municipal de Meio Ambiente, de natureza contábil especial, tem a finalidade de apoiar, em caráter suplementar, a implementação de projetos ou atividades necessárias à preservação, conservação, recuperação e controle do meio ambiente e melhorias da qualidade de vida no município.

Art. 61. O FUMMAM será constituído por:

- I. transferências feitas pelos Governos Federal, Estadual, Municipal e outras entidades públicas;
- II. dotações orçamentárias específicas do Município;
- III. recursos da compensação financeira a que se refere o Artigo 20, §1º da Constituição Federal;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- IV. mínimo de 50% (cinquenta por cento) da receita oriunda da transferência relativa ao ICMS ecológico;
- V. produtos resultantes de convênios, contratos e acordos, celebrados com entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais;
- VI. recursos provenientes de multas por infrações às normas ambientais;
- VII. produto da cobrança de dívida ativa de natureza não-tributária decorrente de multas ambientais;
- VIII. recursos provenientes das taxas de licenciamento ambiental;
- IX. recolhimentos feitos por pessoa física ou jurídica correspondente ao pagamento por prestação de serviços promovidos por órgãos do SISMMAM;
- X. doações e quaisquer outros repasses efetivados por pessoas físicas ou jurídicas;
- XI. resultado de operações de crédito;
- XII. outros recursos, créditos e rendas que lhes possam ser destinados.

§ 1º. Os recursos do FUMMAM serão depositados, em conta específica, de acordo com as normas estabelecidas pela SMF - Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 2º. As receitas do FUMMAM estarão disponibilizadas para aplicação em um prazo de 24 horas, após o seu ingresso em conta.

Art. 62. Constituem ativos do FUMMAM:

- I. disponibilidade monetária em bancos oriundas das receitas especificadas;
- II. direitos que porventura vier a constituir;
- III. bens móveis e imóveis que forem destinados ao FUMMAM ou ao COMMAM;
- IV. bens móveis ou imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao FUMMAM ou ao COMMAM;
- V. bens móveis e imóveis destinados à administração do FUMMAM ou do COMMAM.

§ 1º. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao FUMMAM.

§ 2º. Apurado saldo positivo em balanço do período financeiro, o mesmo será transferido para o exercício seguinte como parte integrante do FUMMAM.

Art. 63. Constituem passivos do FUMMAM as obrigações de qualquer natureza que porventura o Secretário Municipal de Meio Ambiente venha a assumir, devidamente autorizado pelo COMMAM.

Art. 64. O orçamento do FUMMAM integrará o orçamento municipal de Miracema, em obediência ao princípio da unidade.

Art. 65. A contabilidade do FUMMAM tem por objetivo evidenciar sua situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e as normas estabelecidos na legislação vigente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 66. A contabilidade do FUMMAM será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como, interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 67. A Contabilidade do FUMMAM emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços que passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

Art. 68. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Art. 69. A despesa do FUMMAM se constituirá de:

- I. Financiamento total ou parcial dos programas, projetos e atividades, dos órgãos do SISMMAM, que estiverem de acordo com a Agenda Municipal do Desenvolvimento Ambiental, inclusive custear a CONFEMA;
- II. Pagamento de gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução da Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental;
- III. Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos;
- IV. Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e atividades da SEMMAM e do COMMAM;
- V. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços do SISMMAM;
- VI. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações dos órgãos do SISMMAM;
- VII. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos;
- VIII. Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços, decorrentes dos programas, projetos e atividades da Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Parágrafo único. Serão consideradas prioritárias as aplicações em programas, projetos e atividades da Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental nas seguintes áreas:

- I. preservação, conservação e recuperação dos espaços territoriais protegidos pela legislação;
- II. realização de estudos e projetos para criação, implantação, conservação e recuperação de Unidades de Conservação;
- III. realização de estudos e projetos para criação, implantação e recuperação de Áreas Ambientalmente Protegidas, com ambientes naturais ou criados, destinados ao lazer e a convivência social;
- IV. pesquisa e desenvolvimento tecnológico de interesse ambiental;
- V. educação ambiental em todos os níveis de ensino e no engajamento da sociedade na conservação e melhoria do meio ambiente;
- VI. gerenciamento, controle, fiscalização e licenciamento ambiental;
- VII. elaboração e implementação de planos de gestão em áreas verdes, saneamento e outros;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- VIII. promoção de capacitação de diversos agentes sob a forma de cursos, treinamentos, simpósios, conferências, seminários e outros eventos assemelhados;
- IX. produção e edição de obras e materiais audiovisuais na área de educação e do conhecimento ambiental.

Art. 70. O FUMMAM é órgão vinculado diretamente à SEMMAM em consonância com o COMMAM.

Art. 71. São atribuições do Secretário Municipal de Meio Ambiente na condução da gestão do FUMMAM:

- I. estabelecer e implementar a Política de Aplicação dos Recursos do FUMMAM através de Plano de Ação que observe as orientações da Agenda Municipal do Meio Ambiente, com a aprovação de COMMAM;
- II. participar da elaboração da proposta orçamentária do FUMMAM, observados o PPA - Plano Plurianual, a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais normas e padrões estabelecidas na legislação vigente;
- III. ordenar as despesas do FUMMAM;
- IV. assinar cheques com o responsável pela Tesouraria;
- V. aprovar os Balancetes Mensais de Receita e Despesa e o Balanço Geral do FUMMAM;
- VI. encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso V deste artigo;
- VII. encaminhar o Relatório de Atividades e as Prestações de Contas Anuais ao COMMAM e à Câmara Municipal de Vereadores de Miracema;
- VIII. firmar Convênios e Contratos, referentes aos recursos do FUMMAM;
- IX. elaborar o Regimento Interno de funcionamento do FUMMAM;
- X. elaborar o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária do FUMMAM;
- XI. providenciar a liberação dos recursos relativos aos projetos e atividades financiados pelo FUMMAM;
- XII. acompanhar e controlar a execução dos projetos e atividades aprovados, receber e analisar seus relatórios e prestação de contas correspondente;
- XIII. coordenar e desenvolver as atividades administrativas necessárias ao seu funcionamento;
- XIV. promover as informações e documentos necessários para os registros contábeis, financeiros, patrimoniais e o inventário dos bens;
- XV. movimentar contas bancárias, mantendo os controles necessários para captação, recolhimento ou aplicação dos recursos;
- XVI. elaborar os relatórios de gestão administrativa e financeira dos seus recursos;
- XVII. preparar as Demonstrações Mensais da Receita e Despesa a serem encaminhadas ao COMMAM;
- XVIII. Manter os controles necessários à execução orçamentária do FUMMAM referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas;
- XIX. Manter, em Coordenação com o setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao FUMMAM;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- XX. Encaminhar à Contabilidade Geral do Município , anualmente, o Inventário dos Bens Móveis e o Balanço Geral do Fundo.
- XXI. Providenciar, junto à Contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do FUMMAM;
- XXII. Apresentar ao COMMAM, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do FUMMAM detectada nas demonstrações mencionadas;
- XXIII. Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária do Município, as demonstrações mencionadas anteriormente, se for o caso;
- XXIV. elaborar propostas de convênios, acordos e contratos a serem firmados entre a SEMMAM e entidades públicas ou privadas, em consonância com os seus objetivos;
- XXV. elaborar o Relatório de Atividades e as Prestações de Contas Anuais, contendo Balancete das Operações Financeiras e Patrimoniais, extratos bancários e respectivas conciliações, Relatório de Despesa e o Balanço anual;
- XXVI. Preparar os relatórios de acompanhamento das realizações para serem submetidos ao COMMAM;
- XXVII. Manter os controles necessários sobre Convênios ou Contratos de Prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos;

CAPÍTULO XXII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ÓRGÃO EXECUTIVO DO
SISMMAM

Art. 72. A SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, criada pela Lei Municipal 1362 de 2011, é o órgão de coordenação, controle e execução da Política Municipal de Meio Ambiente, com as atribuições e competências definidas neste Código.

Art. 73. São atribuições da SEMMAM na implementação da Política Municipal de Meio Ambiente:

- I. promover o SISMMAM;
- II. participar do planejamento das políticas públicas do município;
- III. elaborar a Agenda Municipal de Desenvolvimento Ambiental e a respectiva proposta orçamentária;
- IV. elaborar o Relatório Anual da Qualidade Ambiental de Miracema;
- V. exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos ambientais do Município;
- VI. realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores;
- VII. manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões ambientais para a população do Município;
- VIII. promover ações de educação ambiental;
- IX. articular-se com instituições governamentais, organizações não-governamentais e associações representativas da sociedade, que tenham a preservação e conservação do meio ambiente entre seus objetivos;
- X. coordenar a gestão do FUMMAM;
- XI. propor a criação das unidades de conservação;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- XII. licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades, de âmbito local, consideradas modificadoras do ambiente;
- XIII. desenvolver o zoneamento ambiental do município;
- XIV. estabelecer diretrizes ambientais para elaboração de planos de parcelamento do solo urbano;
- XV. elaborar diretrizes para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição final dos resíduos sólidos, respeitando a legislação vigente;
- XVI. coordenar a implantação dos programas municipais de gestão ambiental e promover suas atualizações;
- XVII. executar as medidas administrativas e promover procedimentos judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar infratores;
- XVIII. atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas degradadas;
- XIX. fiscalizar as atividades produtivas e de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais;
- XX. Garantir a participação do município nos processos de análise de estudos de impacto ambiental, dentro do licenciamento ambiental, em âmbito federal e estadual;
- XXI. garantir apoio técnico e administrativo ao COMMAM ;
- XXII. garantir apoio técnico ao Ministério Público, nas suas ações institucionais em defesa do meio ambiente;
- XXIII. elaborar projetos ambientais;
- XXIV. executar outras atividades correlatas atribuídas pelo Executivo.

PARTE ESPECIAL

TÍTULO III
DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DA FLORA E DA FAUNA

Seção I
Disposição Geral

Art. 74. Fica proibido desenvolver atividade ou causar poluição de qualquer natureza, que provoque mortandade de peixes, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados ou a destruição de plantas cultivadas ou silvestres, em vias de extinção.

Art. 75. Para os fins deste regulamento, aplicar as definições que se seguem:

Conferir definições em literatura específica

I – Fauna Silvestre Nativa – conjunto de espécies animais, não introduzidas pelo homem, que ocorrem naturalmente no território do Município;

II – Fauna Silvestre – Conjunto de espécies de animais, nativos ou não, da fauna em geral, nacional ou estrangeira;

III – Flora Silvestre Nativa – conjunto de espécies vegetais, não introduzidas pelo homem, que ocorrem naturalmente no território do Município;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

IV – Flora Exótica – conjunto de espécies vegetais autóctones, introduzidas ou não pelo homem, que ocorrem no território do Município;

V – Árvore – todo espécime representante do reino vegetal que possui sistema radicular, tronco, estirpe, ou caule lenhoso e sistema foliar, independente do diâmetro, altura e idade.

VI – Vegetação do porte arbóreo, para os efeitos desta lei, é o vegetal lenhoso com diâmetro do caule superior a 0,05m (cinco centímetros) à altura do peito de aproximadamente de 1,30 (um metro e trinta centímetro) do solo.

VII – Poda – operação que consiste na eliminação de galhos e ramas dos vegetais;

VIII – Transplante – remoção de um vegetal de um determinado local e seu implante em outro;

IX – Supressão – eliminação integral de um ou mais espécimes vegetais;

Art. 76. Constitui bem de interesse comum de todos os munícipes toda a vegetação localizada em propriedades, de domínio público ou privado, dentro dos limites territoriais do município.

Art. 77. Os bosques e florestas, quer sejam de domínio público quer sejam de domínio privado, poderão ser considerados unidades de conservação, mediante ato público, quando devidamente comprovado o seu valor paisagístico, científico, histórico ou a sua importância no equilíbrio ambiental à população local.

Seção II
Das Medidas Relativas à Flora em Zona Rural

Art. 78. As medidas relativas à flora nativa em área rural obedecem as prerrogativas existentes nas Leis pertinentes de âmbito Federal e âmbito Estadual das Leis vigentes no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 79. O plantio de espécies florestais em zona rural deve seguir o que consta no artigo 1º da Instrução Normativa Federal nº8 do Ministério do Meio Ambiente de 24/08/2004 ou outro instrumento legal que venha a substituí-la.

Art. 80. Os processos de licenciamento para as atividades de supressão de vegetação nativa de porte arbóreo seguem as exigências dos Órgãos Competentes vinculados ao SISNAMA, com base nos artigos 3º, 8º ao 28º da Lei 11.428 de 22 de dezembro de 2006 ou outro instrumento legal que venha a substituí-la.

Parágrafo Único. Tratando-se do Pequeno Produtor Rural as atividades de supressão referido no **caput** e transporte de material lenhoso florestal segue as normas do Decreto Federal 6.660 de 21 de novembro de 2008 ou outro instrumento legal que venha a substituí-lo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 81. Na inexistência de lei Estadual e Municipal pertinente, o transporte de material lenhoso florestal de origem nativa segue as normas da Portaria nº 253 do Ministério do Meio Ambiente de 18 de agosto de 2006 e Instrução Normativa Federal nº 112 de 21 de agosto de 2006 ou outro instrumento legal que venha a substituí-los.

Parágrafo Único. O poder Público municipal poderá emitir declaração de origem de produto florestal lenhoso de espécies nativas e exóticas.

Art. 82. Fica obrigado o requerimento do corte aos proprietários que quiserem suprimir a vegetação plantada em sua propriedade.

Parágrafo único: A SEMMAM poderá atestar a origem de material lenhoso oriundo de vegetação exótica.

Art. 83. Fica proibido, sem prévia autorização da SEMMAM, o desenvolvimento de atividades que prejudiquem os ecossistemas, nas proximidades das matas residuais e nascentes.

Seção III

Das Medidas Relativas à Flora em Zona Urbana

(supressão, poda, plantio, replantio e uso adequado e planejado das áreas revestidas de vegetação de porte arbóreo)

Art. 84. Os projetos referentes a parcelamento do solo e toda obra de qualquer natureza (arruamento, edificações, construção de casas e moradias, pontes, fábricas, indústrias, locais de comércio e serviços) que implique o prejuízo da arborização urbana deverá ter o parecer prévio da SEMMAM que poderá autorizá-la indicando os cuidados compensatórios.

Parágrafo Único – Em caso da vegetação ser de porte arbóreo o órgão competente emitirá parecer técnico visando a melhor alternativa que corresponda a mínima destruição ou compensações em caso de eliminação total.

Art. 85. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá requerer licença para corte e poda de árvore localizada em zona urbana

Art. 86. Os projetos de eletrificação pública ou particular deverão compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente no local, de modo a permitir ou a se evitar futuras podas.

Parágrafo único. Na necessidade de poda de copa de árvores que estiverem prejudicando ou interferindo na eletrificação pública a concessionária prestadora de serviço de eletrificação pública legalmente constituída na região poderá exercer a poda seguindo suas próprias recomendações técnicas com prévia autorização do órgão municipal competente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 87. A concessionária prestadora de serviço de eletrificação pública deverá atender a SEMMAM, quando solicitado a poda de copa de árvores que estiverem prejudicando a eletrificação pública conforme suas recomendações técnicas.

Sub Seção III.1

Logradouro Público

Art. 88. A supressão de vegetação em logradouro público, compreendida dentro dos limites da zona urbana do Município, é de responsabilidade única e exclusiva da SEMMAM.

§ 1º. A SEMMAM, na sua incapacidade operacional, poderá autorizar a supressão de vegetação por terceiros desde que se execute seguindo as recomendações técnicas da mesma.

§ 2º. No pedido de autorização de supressão ou de qualquer outra forma de intervenção na vegetação arbórea situada em logradouro público, além de outras formalidades, deverá constar necessariamente a devida justificativa em requerimento padrão emitida pela SEMMAM.

§3º. Árvores sejam elas exóticas ou nativas, quando suprimidas em logradouro público, deverão ser substituídas preferencialmente por vegetação nativa em um prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 4º. Árvores em logradouro público, só serão suprimidas, por justificativa comprovada, quando o requerente se comprometer a plantar outras três árvores nas proximidades ou em local indicado pela SEMMAM, responsabilizando-se pela sobrevivência, proteção e manutenção das mesmas.

§ 5º. As espécies vegetais utilizadas deverão ser compatíveis com o espaço urbano, evitando quaisquer conflitos e prejuízos relacionados à sua preservação futura.

§ 6º. No caso de ausência de espaço adequado no mesmo local, o replantio deverá ser feito em outro local, de forma a garantir a densidade vegetal.

Art. 89. A realização de corte, supressão ou poda de árvores em logradouro público, somente será permitida a:

- I. funcionários da Prefeitura devidamente autorizados pela SEMMAM;
- II. funcionários de empresas comprovadamente registradas, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos ou, em última instância, a particulares previamente autorizados pela SEMMAM, sob a supervisão e acompanhamento de um responsável técnico devidamente habilitado e identificado na autorização.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 90. A supressão ou poda de vegetação situada em logradouro público poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias:

- I. quando o estado fitossanitário da árvore justificar;
- II. quando a árvore, ou parte desta, apresentar risco iminente de queda;
- III. Como ultima alternativa, quando a árvore estiver causando comprováveis danos ao patrimônio público ou privado;
- IV. quando a árvore constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável ao acesso e à circulação;
- V. Como ultima alternativa, quando a árvore constituir-se em obstáculo para a construção em lotes urbanos.

§ 1º. A supressão de vegetação arbórea que faz parte da lista oficial das espécies da flora ameaçadas de extinção, conforme Instrução Normativa nº 06 de 23 de setembro de 2008 e posteriores e que se encontra em floresta pública, exige autorização do IBAMA, de acordo com a Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 que institui o Código Florestal Brasileiro. Quem descumprir as determinações estará sujeito a multa (calculada pelo órgão competente) além das sanções previstas na Lei Nacional de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

§ 2º. No caso de se tratar de espécies exóticas do gênero Ficus, Terminalia ou outros gêneros de árvores que apresentem raízes superficiais não serão necessárias justificativas para a supressão. Estas deverão ser substituídas preferencialmente por espécies nativas quando estiverem obstruindo e destruindo locais de circulação públicas como calçadas e passagens.

§ 3º. As espécies exóticas do gênero Ficus, Terminalia ou outros gêneros de árvores que apresentem raízes superficiais poderão ser plantadas apenas em áreas abertas como praças, estacionamentos, parques e outras áreas verdes.

Art. 91. A poda de raízes de vegetação situada em logradouro público somente será efetuada quando esta resolver o motivo do problema pertinente, especificado no requerimento.

Art. 92. A poda de raízes de vegetação situada em logradouro público poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias:

- I. quando as raízes estiverem ocasionando levantamento de calçada de modo a possibilitar tropeços de pedestres ou a outros cidadãos providos de utilitários de circulação, como carrinhos de bebê, cadeira de rodas, muletas e similares;
- II. quando as raízes estiverem impedindo a acessibilidade à calçada;
- III. quando as raízes estiverem ocasionando rachaduras em muros ou outras estruturas dos imóveis existentes nas proximidades;
- IV. quando as raízes estiverem entupindo canais de utilidade para escoamento do esgoto, águas encanadas e águas fluviais.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

§ 1º. A poda de raízes em logradouro público pode ser efetuada pelo poder público ou pelo requerente, desde que este seja assistido por acompanhamento técnico. A responsabilidade e os custos da obra quando esta for feita em calçada são de total responsabilidade do proprietário.

§ 2º. A poda de raízes em propriedade particular é de responsabilidade total do proprietário.

Art. 93. Fica sujeito às penalidades desta Lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, aquele que fizer uso inadequado da vegetação pública de porte arbóreo, tais como:

- I. colocar placas de qualquer natureza;
- II. pregar placas de qualquer natureza;
- III. fixar, colocar, pregar por qualquer meio todo tipo de objeto;
- IV. pintar os troncos ou galhos sem justificativa sanitária ;
- V. destruir a folhagem ou quebrar os galhos;
- VI. utilizar as árvores de maneira que se possa caracterizar outras formas de uso inadequado e nocivo a estas;
- VII. fazer da arborização pública suporte para qualquer tipo de material.

Parágrafo único: A SEMMAM poderá autorizar de forma temporária o uso que entender não ser nocivo à arborização pública

Art. 94. Os coretos, trailers, bancas de jornais ou revistas e palanques não poderão prejudicar a vegetação pública.

Art. 95. É proibido ao particular, por qualquer modo ou meio, podar, anelar, danificar, sacrificar ou promover o corte de árvores de logradouros públicos.

Art. 96. É proibido desviar as águas de lavagem com substâncias nocivas à vida dos vegetais em áreas públicas, para canteiros arborizados.

Art. 97. Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato do Executivo, nas seguintes circunstâncias:

- I. por sua raridade;
- II. por sua antigüidade;
- III. por seu interesse histórico, científico ou paisagístico;
- IV. por sua condição de matriz de sementes.

§ 1º. Qualquer pessoa poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte de árvore, mediante audiência pública e requerimento por escrito à SEMMAM, indicando a localização e enumerando uma ou mais características previstas nos itens deste artigo.

§ 2º. Competirá à SEMMAM:

- I. emitir parecer conclusivo sobre a questão e encaminhá-lo ao Executivo Municipal;
- II. cadastrar e identificar por meio de placas indicativas, a árvore declarada imune ao corte, dando o apoio técnico à preservação da espécie.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 98. As margens dos rios e córregos, sob responsabilidade de particulares, deverão ser reflorestadas, respeitando as FMP - Faixas Marginais de Proteção.

Parágrafo único. Deverão ser observadas as Resoluções do CONAMA, no que se refere às margens consolidadas de rios e córregos.

Sub Seção III.2

Logradouro Privado

Art. 99. Distingue-se a supressão ou poda de vegetação em logradouro privado por natureza originária exótica ou nativa.

§ 1º. A supressão ou poda de vegetação exótica em propriedade privada, compreendida dentro dos limites da zona urbana do Município, só poderá ser executada com vistoria e autorização do órgão competente.

§ 2º. Tratando-se de árvore seca, morta, com parasitas como erva passarinho, etc, a supressão ou poda de vegetação poderá ser executada com vistoria e autorização do órgão competente.

§ 3º. A supressão ou poda de vegetação nativa poderá ser executada com autorização do órgão competente desde que se explicita em requerimento qualquer das justificativas listadas no artigo 105 deste código.

Art. 100. A supressão ou poda de vegetação exótica ou nativa, seja ela da parte aérea ou das raízes, em propriedade privada, compreendida dentro dos limites da zona urbana do Município, é de responsabilidade única e exclusiva do proprietário, desde que respeitados os parâmetros desta lei.

§ 1º. A supressão de vegetação arbórea que faz parte da lista oficial das espécies da flora ameaçadas de extinção, conforme Instrução Normativa nº 06 de 23 de setembro de 2008 e posteriores, exige que o proprietário requeira autorização das secretarias ou outros órgãos estaduais que fazem parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), de acordo com a Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 que institui o Código Florestal Brasileiro. Quem descumprir as determinações estará sujeito a multa (calculada pelo órgão competente) além das sanções previstas na Lei Nacional de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

§ 2º. A supressão, poda ou qualquer outra intervenção da vegetação arbórea ameaçada de extinção, (Instrução Normativa nº 06 de 23 de setembro de 2008) deve ser realizada apenas quando a árvore, ou parte desta, apresentar risco iminente de queda ou causando danos a propriedades particulares ou públicas;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 101. A autorização prévia da SEMMAM para o corte, supressão ou poda de vegetação nativa situada em propriedade privada poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias:

- I. quando o estado fitossanitário da árvore justificar;
- II. quando a árvore, ou parte desta, apresentar risco iminente de queda;
- III. como última alternativa, quando a árvore estiver causando comprováveis danos ao patrimônio público ou privado;
- IV. quando a árvore constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável ao acesso e à circulação;
- V. como última alternativa, quando a árvore constituir-se em obstáculo para a construção em lotes urbanos;
- VI. quando tratar-se de espécies invasoras com propagação prejudicial comprovada.

§ 1º. Somente em casos onde o interesse público emergencial ou determinação judicial for manifesto, a administração pública municipal poderá promover o corte ou poda de árvore em propriedade privada desde que a situação corresponda às circunstâncias citadas neste artigo.

§ 2º. No exercício de poda ou corte de árvores, por parte do órgão ambiental municipal, fica este, isento de responsabilidades e ressarcimentos, quando houver danos ou prejuízos no patrimônio privado.

§ 3º. A SEMMAM poderá firmar Termo de Ajuste Ambiental com proprietários ou seus representantes legais visando medidas compensatórias a serem definidas após vistorias técnicas.

§ 4º. Fica sob responsabilidade do proprietário a apresentação junto à SEMMAM de relatório escrito e/ou fotográfico sobre o cumprimento do Termo de Compromisso referido no § 3º.

Art. 102. O destino do material residual de supressão ou poda de vegetação localizada em logradouro privado é de responsabilidade única e exclusiva do proprietário.

Parágrafo único. Fica proibida a deposição do material residual de supressão ou poda de vegetação em logradouro público, em período superior à 24 horas.

Art. 103. O proprietário que se sentir prejudicado por vegetação localizada em propriedade privada vizinha ou anexa a sua propriedade terá o direito de enunciar reclamação junto ao órgão municipal competente que apurará a situação.

Parágrafo único. O responsável pela vegetação que está causando transtornos em propriedade vizinhos ou anexos terá um prazo de 30 dias para resolver o transtorno a partir da data de notificação emitida pelo órgão municipal competente.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**

**Seção IV
Das Medidas Relativas a Fauna**

Sub-Seção VI.1 - Da Criação e Tratamento de Animais

Art. 104. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, comércio, transporte, perseguição, destruição, caça ou apanha.

Parágrafo Único. Os poderes públicos municipais legislativos e executivo buscarão apoio e recursos para criação de unidades de acolhimento, tratamento, adaptação e reintrodução de animais silvestres que se encontrem fora de seu habitat natural.

Art. 105. É proibida, excetuando-se os casos de uso para lazer e terapia, a criação e a manutenção, em propriedade particular localizada na zona urbana, de:

- I. suínos, bovinos, caprinos e ovinos destinados ao abate;
- II. equinos e muares para transporte ou tração de veículos;
- III. abelhas.

Parágrafo 1º. Não é permitida a criação e trato desses animais em área pública de qualquer espécie, sobretudo, as ambientalmente protegidas.

Art. 106. Não é permitido criar pombos nos forros das residências, nem galinha nos porões e no interior das habitações.

Art. 107. Na zona rural, os proprietários serão obrigados a ter cercas reforçadas e a adotar providências adequadas para que os animais não incomodem ou causem prejuízos a terceiros e nem vaguem pelas estradas.

Parágrafo único. Os proprietários que infringirem o citado no caput serão penalizados com a apreensão e com multa de 100 UFIRs por animal. Os mesmos só serão devolvidos mediante o pagamento da multa e após decorridos 10 dias, fica autorizado o poder executivo municipal a promover leilão para venda dos animais. Os valores obtidos com o leilão serão revertidos para o FUMMAM.

Art. 108. Ficam proibidos os espetáculos com a utilização de animais sem prévia autorização da SEMMAM e anuência do COMMAM.

Art. 109. O Município promoverá para que responda, nos termos do artigo 32, da Lei Federal 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, qualquer pessoa que maltratar animais ou praticar atos de crueldade contra os mesmos, a exemplo dos seguintes:

- I. transportar, nos veículos de tração animal, carga ou passageiros de peso superior às forças do animal;
- II. montar em animais que já tenham a carga permitida;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- III. fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, enfraquecidos ou extremamente magros;
- IV. obrigar qualquer animal a trabalhar mais de oito horas contínuas sem descanso ou mais de seis horas sem água e alimentos apropriados;
- V. martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos;
- VI. castigar de qualquer modo animal caído, com ou sem veículo, fazendo-o levantar-se à custa de castigo e sofrimentos;
- VII. castigar com rancor e excesso qualquer animal;
- VIII. conduzir animais com a cabeça para baixo, suspensos pelos pés ou asas, ou em qualquer posição anormal, que lhes possa ocasionar sofrimento;
- IX. transportar animais amarrados à traseira de veículos ou atados um ao outro;
- X. abandonar, em qualquer ponto, animais velhos, doentes, extenuados, enfraquecidos ou feridos;
- XI. amontoar animais em depósitos insuficientes ou sem água, luz e alimentação;
- XII. manter animal doméstico:
 - a. em local exíguo;
 - b. em local sem higiene adequada;
 - c. sem água ou sem comida;
 - d. acorrentado;
 - e. doente sem tratamento;
- XIII. usar de instrumentos diferentes do chicote leve, para estímulo e correção de animais;
- XIV. empregar arreios que possam constranger, ferir e magoar o animal;
- XV. usar arreios sobre partes feridas, contusões ou chagas de animais;
- XVI. praticar qualquer ato, mesmo não especificado neste Código, que acarrete violência e sofrimento para o animal.

Sub-Seção IV.2 - Do Animal Doméstico em Zona Urbana

Art. 110. A administração pública municipal exigirá de proprietários de animais domésticos, cães, gatos, e outros, em zona urbana, nos termos deste código, conduta adequada e observação do princípio da posse responsável.

Sub-Seção IV.3 - Do Registro de Animal Doméstico

Art. 111. Todos os proprietários de cães, gatos, muares, eqüinos, ovinos, suínos e caprinos quando apreendidos pelo Poder Público serão obrigados a registrá-los junto à administração pública municipal.

§ 1º. O registro será feito a qualquer época do ano, devendo constar:

- I. número de ordem de matrícula;
- II. nome e endereço do proprietário;
- III. nome, raça, sexo, pelo, cor e outros sinais característicos do animal.
- IV. Fotografia do animal

§ 2º. Anualmente, é obrigatória a renovação do registro.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

§ 3º. No caso de morte do animal o proprietário deve notificar à SEMMAM.

§ 4º. Além do registro documental na Administração Pública, o próprio animal, quando apreendido pelo Poder Público, deverá receber marcação em sua pele, com registro alfanumérico ou código de barras, vinculado ao seu proprietário.

§ 5º. As despesas oriundas da implantação dos serviços dispostos no § 4º deste artigo ficam sobre responsabilidade do FUMMAM (Fundo Municipal de Conservação Ambiental).

Sub-Seção IV.4 - Da Guarda de Animais Domésticos

Art. 112. Poderão andar em logradouros públicos os cães que usarem de guia, açaímo ou coleira e estiverem em companhia de uma pessoa responsável.

Parágrafo único. O Município organizará suas estruturas para observar a Lei Estadual nº 4.808/06 que dispõe Sobre a Guarda de Cães e Gatos.

Sub-Seção IV.5 - Da Apreensão de Animais

Art. 113. É proibida a permanência de animais nos logradouros públicos de área urbana.

Art. 114. Os animais encontrados soltos em logradouros ou lugares acessíveis ao público, na área urbana, serão apreendidos e recolhidos em estabelecimento adequado da administração pública municipal.

§ 1º. Por ocasião da apreensão de qualquer animal, será feita publicação em edital na imprensa, marcando-se o prazo máximo de cinco dias para sua retirada.

§ 2º. O proprietário de animal apreendido só poderá retirá-lo da administração pública municipal mediante comprovação de sua propriedade e pagamento da multa aplicada.

§ 3º. No caso de apreensão de cão matriculado junto à administração pública municipal o proprietário será notificado a reavê-lo.

§ 4º. No caso de apreensão de cão não matriculado, o proprietário será obrigado a matriculá-lo.

Art. 115. Laudo veterinário elaborado pela administração pública municipal indicará as providências adequadas a serem adotadas quanto a animal raivoso ou portador de moléstia contagiosa ou repugnante que for apreendido.

Art. 116. O animal apreendido que não for retirado dentro do prazo previsto no § 1º do artigo 104 poderá ser:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- I. distribuído a casas de caridade, para consumo quando se tratar de ave, suíno, caprino ou ovino;
- II. vendido em leilão público, observadas as prescrições deste código, se for bovino, equino, muar ou cão de raça;
- III. doados em programas especiais de adoção promovidos pela administração pública municipal.

CAPÍTULO II
DA QUALIDADE DO AR

Art. 117. Os índices de emissão de poluentes para a atmosfera não poderão exceder aos padrões estabelecidos pela legislação vigente, em especial os estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, que deverão orientar a elaboração dos planos, programas e projetos municipais de controle da poluição do ar.

Art. 118. A emissão de fumaça de veículos automotores não poderá exceder aos padrões estabelecidos pela legislação vigente, em especial os estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA.

Parágrafo único. A SEMMAM estabelecerá as diretrizes do Programa de Controle de Emissão de Fumaça, a ser observado por proprietários de veículos automotores, e ainda atenderá as seguintes finalidades:

- I. ampliar a ação fiscalizadora da SEMMAM no controle da poluição do ar;
- II. permitir a elaboração de estratégias de controle da poluição atmosférica, sobretudo nas proposições de alternativas para a criação de corredores especiais de tráfego menos impactantes.

Art. 119. Fica proibida a utilização, comercialização e estocagem de clorofluorcarbono no território do Município de Miracema.

Art. 120. Não será permitida, a realização de queima de lixo e resto de vegetação ao ar livre.

Art. 121. Para controle das emissões atmosféricas a SEMMAM estabelecerá um Sistema de Amostragem e Monitoramento.

Parágrafo único. As empresas responsáveis por fontes de maior impacto na atmosfera instalarão Sistema de Amostragem e Monitoramento de suas emissões de poluentes gasosos, repassando os dados à SEMMAM.

Art. 122. O Executivo Municipal, com apoio técnico operacional da SEMMAM, determinará a adoção de medidas de emergência, a fim de evitar situações críticas de poluição do ar, nos casos de grave e iminente risco para a sociedade ou para os recursos naturais.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Parágrafo único. Para a execução das medidas de emergência poderão ser reduzidas ou impedidas as atividades de qualquer espécie.

Art. 123. Os serviços de pintura por aerossol somente serão realizados em cabine de captação, com projeto aprovado e licenciado pelo órgão responsável.

Art. 124. Os estabelecimentos que possuam cozinha ou similares devem promover instalação de Sistema de Exaustão Forçada com filtros de redução de partículas gordurosas, e regularmente inspecionarem tais instalações para evitar sua retenção e acúmulo.

§ 1º. Todo Sistema de Exaustão Forçada e filtros de redução deverá ser inspecionado em períodos não superiores a seis meses e seus proprietários manterão Termo da Inspeção arquivado, à disposição da Fiscalização.

§ 2º. É proibida a instalação de fornos à lenha na área urbana do Município sem a aprovação de projeto específico pela SEMMAM, que só permitirá seu funcionamento mediante as seguintes condições:

- I. não incomodar em hipótese alguma a vizinhança com a emissão de fumaça e partículas em suspensão proveniente da queima de lenha;
- II. utilização somente de lenha ecológica, certificada e comprovada junto à SEMMAM com a apresentação de notas fiscais de todas as compras realizadas.

CAPÍTULO III
DA QUALIDADE DA ÁGUA

Seção I
Do controle dos efluentes líquidos

Art. 125. O lançamento de efluentes líquidos não poderá exceder os padrões estabelecidos pela legislação vigente, em especial os estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA.

Parágrafo único. A SEMMAM estabelecerá Programa de Controle de Lançamento de Efluentes Líquidos com Potencial de Risco ao Meio Ambiente, observando, além do que julgar necessário, os seguintes aspectos:

- I. toda atividade identificada no artigo 20 desta Lei, ao ser licenciada, deverá definir os seus processos de lançamento de efluentes líquidos para prévia análise e aprovação;
- II. as atividades regularmente licenciadas que promovem lançamentos de efluentes líquidos serão inspecionadas semestralmente quanto a regularidade desses lançamentos, devendo manter em seu arquivo os relatórios dessas inspeções para consulta da SEMMAM sempre que necessário.

Art. 126. Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas ficam sujeitas à aprovação da SEMMAM, que fiscalizará a sua execução e manutenção.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 127. Fica vetado o lançamento de esgotos “in natura” a céu aberto ou na rede de águas pluviais, devendo ser exigido pela administração pública municipal medidas corretivas.

Art. 128. Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza.

Art. 129. Cabe a administração pública municipal a instalação, diretamente ou em regime de concessão ou permissão, de estações de tratamento, elevatórias e rede coletora de esgotos sanitários.

Art. 130. É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações e sua ligação à rede pública coletora para esgoto.

Art. 131. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos finais que contenham as seguintes substâncias, em qualquer concentração:

- I. Acetato de chumbo;
- II. Azotiopirina;
- III. Benzeno;
- IV. Ciclofosfamida;
- V. Cloreto de vinila;
- VI. Hidroclorato de procarbazona;
- VII. Sulfato de vincristina;
- VIII. Treosulfan;
- IX. 4-aminobifenil;
- X. Arsénico;
- XI. Asbesto;
- XII. Auramina;
- XIII. 1,2 – benzantrénio;
- XIV. Benzidina;
- XV. 3,4 – Benzopireno;
- XVI. Berílio;
- XVII. BHC - Alfa, Beta, Gama;
- XVIII. Biclóroetilnitrofurénio – BCNU;
- XIX. Clorambucil;
- XX. 1,2 - cloroetil 3 - ciclohexil 1 - nitrosurénio – CCNU;
- XXI. Decarbazina;
- XXII. D.D.T.;
- XXIII. 4,4 – diaminodifenileter;
- XXIV. 3,3 – diclorobenzidina;
- XXV. Dieldrin;
- XXVI. Di (2 - etil-hexil) ftalato;
- XXVII. Dietilnitrosamina;
- XXVIII. Etilcarbamato;
- XXIX. Etiletiurénio;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

XXX. Fenazopiridina;
XXXI. Metiltiouracil;
XXXII. Nafenopin;
XXXIII. 2 – Naftilamina;
XXXIV. Nitropropano;
XXXV. N - nitroso - di - n – butilamina;
XXXVI. N – nitrosodimetilamina;
XXXVII. N – nitrosometiluréia;
XXXVIII. N - nitroso - n – metiluretano;
XXXIX. Bifenilas policloradas – PCB;
XL. Propiltiouracil;
XLI. Tiouréia;
XLII. o – Toluidina.

Art 132. As atividades que operem com lavagem de veículos só poderão realizar suas operações em instalações equipadas com caixa de retenção de resíduos sedimentáveis e conjunto separador de água-óleo composto de, no mínimo, 2 (duas) caixas separadoras construídas mediante padrões estabelecidos pela SEMMAM.

§ 1º. As caixas de retenção de resíduos sedimentáveis deverá ser necessariamente limpa após 50% (cinquenta por cento) de saturação de sua capacidade, e os resíduos gerados devem ser encaminhados ao local determinado pela SEMMAM.

§ 2º. Os resíduos oleosos resultantes do conjunto separador de água-óleo deverão ser acondicionados em tambores conforme dispõe o artigo 123.

§ 3º. Os lavadores automáticos de carrocerias dos veículos devem possuir:

- I. caixa de retenção de resíduos sedimentáveis, com saída independente;
- II. dispositivo (estufa, Box, etc.) contra a dispersão no ar de resíduos da lavagem;
- III. sistema de drenagem adequado para o recolhimento dos efluentes da lavagem.

Art. 133. Todos os óleos lubrificantes residuais e outras substâncias líquidas contaminadas por óleos lubrificantes devem ser mantidas em tambores de, no mínimo, 200 l (duzentos litros), ou em tanques de maior capacidade, no aguardo de comercialização com empresas credenciadas para o fim pelo Departamento Nacional de Combustíveis- DNC e observarem ainda:

- I. a comprovação da comercialização se dará por Nota Fiscal de Compra, expedida pela empresa coletora;
- II. o local de armazenagem dos tambores, ou do tanque, deverá possuir dique de contenção compatível com o volume armazenado.

Art. 134. Todos depósitos de líquidos potencialmente poluentes deverão ser protegidos por diques de contenção com volume compatível com o volume armazenado, e observarem ainda o seguinte:

- I. não poderão conter mais de um produto com características diferentes;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

II. serão protegidos por cobertura que impeça a precipitação de água pluvial no dique de contenção.

Art. 135. Não se admite mais no Município, sob qualquer alegação, a permanência de PCB (bifenilas policloradas) também conhecidas por ascarel, aroclor, clophen, phenoclor, kaneclor, piranol, nem tampouco resíduos contaminados por essa substância.

Seção II
Da Gestão dos Recursos Hídricos

Art. 136. Na implementação de programa municipal de gestão de recursos hídricos deverão ser observadas as diretrizes:

- I. a articulação do planejamento de uso e preservação dos recursos hídricos com os congêneres nacional e estadual;
- II. a adoção da região ou bacia ou sub-bacia hidrográfica como unidade básica de gestão de recursos hídricos;
- III. a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, e das características ecológicas dos ecossistemas;
- IV. o controle das cheias, a prevenção das inundações, a drenagem e a utilização correta das várzeas;
- V. a proteção das áreas de recarga dos aquíferos, contra a poluição e super exploração;
- VI. a fiscalização da extração mineral nos corpos hídricos e nascentes, supletivamente as ações federal e estadual;
- VII. o controle dos processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;
- VIII. a fiscalização, em articulação com o órgão estadual competente, do uso adequado das áreas marginais aos rios e lagoas.
- IX. a articulação, com o órgão estadual de meio ambiente, do controle da poluição dos corpos hídricos.

Seção III
Da Drenagem Urbana

Art. 137. O programa municipal de drenagem urbana deverá ser, previamente, submetido à avaliação ambiental estratégica, sob a coordenação da SEMMAM.

Art. 138. Todos os empreendimentos de drenagem urbana, micro e macro-drenagem, deverão ser submetidos ao licenciamento ambiental no cumprimento das legislações federal, estadual e municipal e seus regulamentos.

CAPÍTULO IV
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Seção I
Disposições Gerais



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 139. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos sólidos, sem a prévia consulta a SEMMAM.

§ 1º. A utilização do solo como destino final de resíduos potencialmente poluentes, deverá ser aprovada pela SEMMAM, estabelecendo normas, técnicas de coleta, armazenagem, transporte e destino final dos mesmos, ficando vedada a simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou particular.

§ 2º. Fica expressamente proibido:

- I. a deposição indiscriminada de lixo em locais impróprios em áreas urbanas e rurais;
- II. a queima e a disposição final de lixo a céu aberto;
- III. a utilização de lixo “in natura” para alimentação de animais, adubação orgânica ou em qualquer tipo de agricultura;
- IV. o lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de águas pluviais, poços, cacimba e áreas erodidas;
- V. o assoreamento de fundo de vale através de colocação de lixo, entulhos e outros materiais.

Art. 140. O lixo domiciliar e o dos estabelecimentos comerciais deverão ser acondicionados adequadamente e colocados para a coleta na calçada defronte da residência ou do estabelecimento, próximo do horário de passagem do veículo coletor, conforme definido pela administração pública municipal, observando o seguinte:

- I. o lixo domiciliar deve ser, preferencialmente, acondicionado em sacos plásticos devidamente vedados e separados em seco e molhado;
- II. o lixo dos estabelecimentos comerciais, além do adequado acondicionamento, deve ser isento de líquidos ou oleosos, cujo tratamento e disposição é responsabilidade exclusiva do proprietário.

Art. 141. Fica proibido o lançamento de resíduos sólidos e/ou entulhos nas margens e interior dos corpos hídricos no Município.

Art. 142. Compete ao gerador de resíduos, não domiciliares, poluentes ou potencialmente poluentes, a responsabilidade por sua coleta, pelo seu acondicionamento, tratamento e disposição final.

Art. 143. A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo urbano de qualquer espécie ou natureza, processar-se-á em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente.

Art. 144. Cada proprietário, ou ocupante titular, é responsável pelo acondicionamento do lixo e demais detritos produzidos no imóvel ou oriundos do mesmo.

Art. 145. Qualquer prédio que vier a ser construído ou reformado deverá ser dotado de abrigo para recipiente de lixo, conforme especificações da SEMMAM.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 146. Serão obrigatoriamente submetidos a tratamento especial, em observação à legislação vigente, tanto municipal quanto estadual e federal:

I. resíduos sólidos declaradamente contaminados, considerados contagiosos ou suspeitos de contaminação, provenientes de estabelecimentos hospitalares, laboratórios, farmácias, drogarias, clínicas, maternidades, casas de saúde, necrotérios, pronto-socorros, sanatórios, consultórios e congêneres;

II. materiais biológicos, restos de tecidos orgânicos, restos de órgãos humanos ou animais, restos de laboratórios de análises clínicas e de anatomia patológica, animais de experimentação e outros materiais similares.

Art. 147. A terceirização de serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos não isenta a responsabilidade do gerador pelos danos que vierem a ser provocados.

Art. 148. O lixo proveniente de feiras livres, comércio ambulante ou temporário, e demais eventos autorizados pela administração pública municipal deverá ser acondicionado pelo responsável do evento, comércio ou banca da feira e colocado para coleta conforme previamente estabelecido pela SEMMAM.

Art. 149. Não será permitida a instalação ou operação de incineradores em edificações residenciais, comerciais e de prestação de serviços, em todo o Município de Miracema.

Art. 150. A SEMMAM poderá promover sistema de coleta seletiva do lixo domiciliar através dos PEV – Postos de Entrega Voluntária ou outros mecanismos a serem instituídos por regulamento.

Art. 151. A utilização de resíduos por terceiros como matéria-prima, não exclui a responsabilidade do gerador, mesmo após este sofrer transformações que os descaracterizem como tal.

Art. 152. Não será permitido o tratamento e disposição final no Município, de resíduos de qualquer natureza que não tenham sido gerados por atividades do próprio Município, sem a prévia consulta à SEMMAM.

Art. 153. A recuperação de áreas degradadas pela disposição de resíduos é de inteira responsabilidade técnica e financeira da fonte geradora ou, na impossibilidade de identificação desta, do proprietário da terra responsável pela degradação, cobrando-se deste os custos de serviços executados, quando realizados pelo Município ou Estado, em razão da eventual emergência de sua ação.



Seção II
Dos Aterros Sanitários

Art. 154. Os Aterros Controlados e Sanitários, deverão ser licenciados e garantir a boa qualidade das águas superficiais infiltradas e de recarga de aquíferos, devendo estas ficarem sem contato com a massa de resíduos e o chorume por eles produzido.

§ 1º. Os efluentes líquidos que venham a ser gerados por Aterros, deverão obedecer aos padrões e critérios estabelecidos pela legislação específica.

§ 2º. É obrigatório o monitoramento do percolado do Aterro e sua influência em águas superficiais e subterrâneas, devendo os dados serem encaminhados a SEMMAM, trimestralmente.

§ 3º. Deverão ser enviados, juntamente com o citado no § 2º, os registros de operação do Aterro, as informações referentes a data de chegada, procedência, características qualitativas e quantitativas, estado físico, pré-tratamento realizado e local de disposição de cada resíduo recebido no Aterro.

§ 4º. A SEMMAM poderá exigir outros monitoramentos se houver necessidade para uma melhor análise da situação.

§ 5º. A instalação e operação de Aterros não deverão alterar a qualidade das coleções hídricas existentes no Município de Miracema.

§ 6º. O Aterro deverá possuir tanto sistema de impermeabilização inferior quanto superior.

§ 7º. A área do Aterro deve ser isolada e controlada de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas e animais.

§ 8º. O Aterro Sanitário Municipal, em nenhuma ocasião, receberá resíduos “classe I”.

§ 9º. O descarte de produtos farmacêuticos, que se encontram com validade vencida ou fora de especificação, deverá ser previamente comunicado à SEMMAM, para decisão e/ou autorização.

§ 10. Os resíduos sólidos industriais oleosos, ou contaminados por óleos, só poderão ser dispostos no Aterro Sanitário Municipal se o percentual de óleo presente for inferior a 1% (um por cento) do peso total a ser descartado e atender às condicionantes da Licença Ambiental.

Art. 155. A entrada dos materiais elencados neste artigo no Município de Miracema necessita de prévia autorização da SEMMAM:

- I. desperdícios e resíduos de asbesto (amianto);
- II. desperdícios, cinzas e resíduos contendo principalmente:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- a. zinco;
- b. chumbo;
- c. vanádio;
- d. cobre;
- e. alumínio;
- f. estanho;
- g. níquel;
- h. titânio;
- i. tungstênio;
- j. molibdênio;

III. desperdícios, resíduos e sucata contendo principalmente:

- a. prata;
- b. tantálio;
- c. cobalto;
- d. bismuto;
- e. cádmio;
- f. titânio;
- g. antimônio;
- h. manganês;
- i. berílio;
- j. cromo;
- k. germânio;
- l. vanádio;
- m. cobre;
- n. níquel;
- o. cerâmicas diversas;

IV. materiais contendo teores de um ou mais dos seguintes elementos:

- a. arsênio;
- b. bário;
- c. mercúrio;
- d. selênio;
- e. tálio;
- f. telúrio;
- g. flúor;
- h. cianetos.

CAPÍTULO V
DA EMISSÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 156. O controle da emissão de ruídos no Município visa garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art. 157. A SEMMAM estabelecerá o programa municipal de controle dos ruídos urbanos e fiscalizará controlar as fontes de poluição sonora.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 158. A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades sociais e/ou recreativas desenvolvidas em ambientes fechados ou não, residencial ou não, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas nesta Lei e na legislação vigente de âmbito estadual e federal.

Art. 159. Fica proibida a emissão de ruídos produzidos por quaisquer meios ou de quaisquer espécies, com níveis superiores aos determinados pela legislação vigente.

Art. 160. O serviço sonoro de propaganda móvel, realizado através de alto-falantes em veículos trafegando sobre via pública, ou fixo, realizado através de alto-falantes instalados no interior ou em portas de estabelecimentos, comerciais ou não, observará, necessariamente, o seguinte:

I. é atividade sazonal, limitada, disciplinada por ato da autoridade responsável pela SEMMAM, quanto aos locais, dias e horários e circunstâncias propícias, toleráveis, ao seu exercício, desde que não causem incômodo à vizinhança e nem perturbação do sossego público;

II. a empresa ou profissional autônomo, responsável pelo serviço, terá que requerer a Licença Especial de Controle de Poluição Sonora junto a SEMMAM;

III. os equipamentos de difusão sonora serão previamente inspecionados pela SEMMAM, ocasião em que os padrões de emissão serão definidos observando-se as normas estabelecidas nesta Lei e na legislação vigente de âmbito estadual e federal;

Art. 161. Os estabelecimentos, instalações ou espaços destinados ao lazer, cultura, hospedagem, diversões ou culto religioso, que podem adequar-se aos mesmos padrões de uso residencial ou que impliquem na fixação de padrões especiais para os níveis de ruído e vibrações, deverão dispor de tratamento acústico que limite a passagem do som para o exterior, caso suas atividades utilizem fonte sonora, com transmissão ao vivo ou por amplificadores.

Art. 162. A solicitação da Licença Ambiental e da Licença Especial de Controle de Poluição Sonora para os estabelecimentos descritos no artigo 150, será instruída com os documentos exigidos pela legislação em vigor, acrescida das seguintes informações:

I. tipo (s) de atividades do estabelecimento e os equipamentos sonoros utilizados;

II. horário de funcionamento do estabelecimento;

III. capacidade ou lotação máxima do estabelecimento;

IV. laudo técnico comprobatório de tratamento acústico;

V. descrição dos procedimentos recomendados pelo laudo técnico para o perfeito desempenho da proteção acústica do local.

§ 1º. O laudo técnico, mencionado no inciso IV, deverá atender, dentre outras exigências legais, às seguintes disposições:

I. ser elaborado por profissional ou empresa idônea, não fiscalizadora, especializada na área;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- II. trazer a assinatura dos profissionais que o elaboraram, acompanhada do nome completo, habilitação e quando o profissional for inscrito em um Conselho, constar o respectivo número do registro;
- III. ser ilustrado em planta ou “layout” do imóvel, indicando os espaços protegidos;
- IV. conter a descrição detalhada do projeto acústico instalado no imóvel, incluindo as características acústicas dos materiais utilizados;
- V. perda de transmissão ou isolamento sonoro das partições, preferencialmente em bandas de frequência de 1/3 (um terço) de oitava;
- VI. comprovação técnica da implantação acústica efetuada;
- VII. levantamento sonoro nas áreas possivelmente impactadas através de testes reais ou simulados;
- VIII. apresentação dos resultados obtidos contendo:
 - a. normas legais seguidas;
 - b. croquis contendo os pontos de medição;
 - c. conclusões.

§ 2º. O Executivo representará denúncia ao Conselho ao qual pertencer o profissional responsável, solicitando aplicação de penalidades, se comprovada qualquer irregularidade na elaboração do laudo referido, além de outras medidas legais cabíveis.

§ 3º. Na renovação da licença o estabelecimento não deverá apresentar qualquer alteração na proteção acústica instalada e aprovada, assim como qualquer alteração que implique modificação nos termos contidos no Alvará de Licença.

Art. 163. Será permitida, independente da zona de uso, horário e do ruído que produza, toda e qualquer obra de emergência pública ou particular que, por sua natureza, objetive evitar colapso nos serviços de infra-estrutura da cidade ou risco de integridade física da população.

Art. 164. Quando constatada a infração adotar-se-ão os seguintes procedimentos:

- I. em caso de equipamentos sonoros, o responsável pela fonte sonora deve ser intimado a diminuir o som de imediato até que se tenha o tratamento acústico adequado;
- II. em casos de maquinários, a SEMMAM intimará a fonte poluidora a só operar dentro de horários restritos, até a execução do tratamento acústico adequado;
- III. na ocorrência da reincidência, deverá ser lavrado o respectivo Auto de Infração e a solicitação para o órgão competente proceder a cassação da licença de localização ou, se não houver, a devida interdição.

Art. 165. Para efeito de emissão de ruídos consideram-se os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente– CONAMA, que são:

- I. período diurno – entre 7h. e 22h;
- II. período noturno – entre 22h e 7h.
- III. níveis de ruídos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Parágrafo único. No caso de alteração dos parâmetros pelo CONAMA, os mesmos serão adotados pela SEMMAM.

Art. 166. Para cada tipo de área e período, os níveis máximos de som permitidos, de acordo com o estabelecido pelo CONAMA, são os seguintes:

- I. área de sítios e fazendas – diurno 40 dB (quarenta decibéis); noturno 35 dB (trinta e cinco decibéis);
- II. área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas – diurno 50 dB (cinquenta decibéis); noturno 45 dB (quarenta e cinco decibéis);
- III. área mista predominantemente residencial – diurno 55 dB (cinquenta e cinco decibéis); noturno 50 dB (cinquenta decibéis);
- IV. área mista com vocação comercial e administrativa – diurno 60 dB (sessenta decibéis); noturno 55 dB (cinquenta e cinco decibéis);
- V. área mista com vocação recreacional – diurno 65 dB (sessenta e cinco decibéis); noturno 55 dB (cinquenta e cinco decibéis);
- VI. área predominantemente industrial – diurno 70 dB (setenta decibéis); noturno 60 dB (sessenta decibéis).

§ 1º. O NCA – Nível de Critério de Avaliação para ambientes internos é o nível indicado no presente artigo, com o acréscimo de 10 dB (dez decibéis) para janela aberta e de 15 dB (quinze decibéis) para janela fechada.

§ 2º. No caso de alteração dos parâmetros pelo CONAMA, os mesmos serão adotados pela SEMMAM.

CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO DO SOLO

Seção I
Do Movimento de Terra

Art. 167. Depende de prévia autorização da SEMMAM a movimentação de terra para execução de aterro, desaterro e bota fora.

§ 1º. A autorização prévia da SEMMAM se dará mediante a aprovação de projeto que apresente soluções técnicas de modo a evitar:

- I. degradação ambiental proveniente de alterações radicais da topografia local;
- II. modificação indesejável da cobertura vegetal;
- III. erosão, assoreamento e contaminação de coleções hídricas;
- IV. poluição atmosférica;
- V. descaracterização significativa da paisagem.

§ 2º. Qualquer movimentação de terra quando o terreno estiver situado a menos de 50 m (cinquenta metros) de curso d'água ou nascente deverá ser licenciada previamente pela SEMMAM.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 168. Para quaisquer movimentos de terra, deverão ser previstos mecanismos de manutenção da estabilidade de taludes, rampas e platôs, de modo a impedir a erosão e suas conseqüências.

Parágrafo único. O aterro ou desaterro deverá ser seguido de recomposição do solo e de cobertura vegetal adequada à contenção do carreamento de material sólido pela ação pluvial.

Seção II
Do Parcelamento do Solo

Art. 169. Os parcelamentos urbanos ficam sujeitos, dentre outros, aos seguintes requisitos:

- I. adoção de medidas para tratamento de esgotos sanitários para lançamentos nos cursos d'água;
- II. proteção das áreas de mananciais, assim como suas áreas de contribuição imediata;
- III. previsão de adequado destino final aos resíduos sólidos urbanos, industriais, domiciliares e hospitalares, de modo a não comprometer a saúde pública, o solo, o ar e os corpos d'água, sejam estes superficiais ou subterrâneos, tendo em vista a natureza da ocupação e das atividades desenvolvidas na área de influência.

Art. 170. Na aprovação de projetos para construções residenciais, comerciais e industriais, poderá a SEMMAM, por critérios técnicos, exigir o plantio de árvore nos passeios públicos observando o § 1º. do Art. 87.

Seção III
Do Uso do Solo Industrial

Art. 171. O licenciamento de atividades industriais, a definição de sua localização, a interação com as demais atividades, suas dimensões e processos produtivos correspondentes, se darão à partir da observação rigorosa dos seguintes fatores intervenientes:

- I. os aspectos ambientais da área;
- II. os impactos sócio-ambientais significativos;
- III. as condições, critérios, padrões e parâmetro definidos no PDPM;
- IV. os limites de saturação ambiental;
- V. os efluentes gerados;
- VI. a capacidade do corpo receptor;
- VII. a disposição de resíduos industriais;
- VIII. a infra-estrutura urbana;
- IX. às diretrizes estabelecidas na legislação vigente;
- X. finalidade de desenvolvimento econômico, social e estratégico.

Parágrafo único. A localização, implantação, operação, ampliação e alteração de atividades industriais dependerão de análise prévia técnica da SEMMAM, observadas as restrições legais.



CAPÍTULO VII

DO USO DE AGROTÓXICOS

Art. 172. A SEMMAM poderá atuar, na forma da lei, supletivamente às ações de fiscalização da União e do Estado:

- I. no uso e armazenamento dos agrotóxicos, componentes e afins;
- II. na promoção de ações educativas quanto ao uso de agrotóxicos.

Art. 173. A SEMMAM estabelecerá Programa de Controle da Circulação e dos Processos de Manipulação de Produtos Agrotóxicos, inspecionando os estabelecimentos, regularmente licenciados que manipulem, nos termos deste artigo, esses produtos.

Parágrafo único. A utilização, o armazenamento, o comércio, o transporte e a destinação final das embalagens de produtos considerados agrotóxicos deverão observar rigorosamente a legislação vigente, em especial as Resoluções do CONAMA.

CAPÍTULO VIII

DO TRANSPORTE

Seção I

Do Transporte Público

Art. 174. O Programa municipal de transporte público deverá ser, previamente, submetido à avaliação ambiental estratégica, sob coordenação da SEMMAM.

Art. 175. O Município promoverá campanhas sistemáticas de educação da população com relação à questão da poluição do ar por veículos automotores, conforme institui, em caráter nacional, o Programa Nacional de Veículos Automotores (PROCONVE).

Seção II

Do Transporte de Cargas, Produtos e Resíduos Perigosos

Art. 176. As operações de transporte, manuseio e armazenagem de cargas perigosas, no território do Município, devem atender às legislações federais, estaduais e municipais.

§ 1º. Os veículos e equipamentos utilizados nas operações de carga, transporte, descarga, transbordo, limpeza e descontaminação de produtos perigosos deverão portar rótulos de risco e painéis de segurança específicos, de acordo com as normas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

§ 2º. Após as operações de limpeza e completa descontaminação e quando o veículo se encontrar sem a carga classificada como perigosa, os rótulos de risco e painéis de segurança deverão ser retirados.

§ 3º. É proibido o transporte de produtos classificados como perigosos juntamente com:

I. animais;

II. alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou animal, ou com embalagens de produtos destinados a estes fins;

§ 4º. É vedado transportar produtos para uso humano ou animal em tanques de carga destinados ao transporte de produtos perigosos a granel.

§ 5º. Quando, por motivo de emergência, parada técnica, falha mecânica ou acidente, o veículo parar em local não autorizado pela SEMMAM, deverá permanecer sinalizado e sob vigilância de seu condutor ou de autoridade local, salvo se a sua ausência for imprescindível para a comunicação do fato, como pedido de socorro ou atendimento médico.

§ 6º. Em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização de veículo transportando produto classificado como perigoso, o condutor adotará as medidas indicadas na ficha de emergência correspondente a cada produto transportado, dando ciência à autoridade de trânsito mais próxima, pelo meio disponível mais rápido, detalhando a ocorrência, o local, as classes e quantidades dos materiais transportados.

§ 7º. Em razão da natureza, extensão e características da emergência, a SEMMAM determinará ao expedidor ou ao fabricante do produto a presença de técnicos ou pessoal especializado.

§ 8º. Em caso de emergência, acidente ou avaria, o fabricante, o transportador, o expedidor e o destinatário do produto classificado como perigoso, darão apoio e prestarão os esclarecimentos que lhes forem solicitados pela SEMMAM.

§ 9º. O transportador é solidariamente responsável com o expedidor na hipótese de receber, para transporte, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação, deterioração, mau estado de conservação ou de qualquer forma infrinja o preceituado neste Código.

§ 10. O condutor de veículo utilizado no transporte de produtos classificados como perigosos, além das qualificações e habilitações previstas na legislação de trânsito, deverá receber treinamento específico para o transporte.

§ 11. Sem prejuízo do disposto na legislação fiscal, de transporte, de trânsito e relativa ao produto transportado, os veículos que estejam transportando produtos classificados como perigosos ou os equipamentos relacionados com essa finalidade, só poderão circular pelas vias públicas, portando os seguintes documentos:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- I. Certificado de Capacitação para o transporte de produtos perigosos a granel, do veículo e dos equipamentos, expedidos pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, por entidade por ele credenciada, ou por entidade que porventura possa substituí-lo;
- II. documento fiscal do produto transportado contendo número e nome apropriado para embarque, classe e, quando for o caso, subclasse a qual o produto pertence, declaração assinada pelo expedidor de que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte;
- III. ficha de emergência e envelope para o transporte, emitidos pelo expedidor, de acordo com as normas expedidas pela A.B.N.T. , preenchidos conforme instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do produto transportado contendo orientação do fabricante do produto quanto ao que deve ser feito e como fazer em caso de emergência, acidente ou avaria, telefone de emergência da Corporação de Bombeiros e dos órgãos de policiamento do trânsito e da Defesa Civil;
- IV. condutor do veículo devidamente credenciado para o transporte de cargas classificadas como perigosas.

Art. 177. O uso de vias urbanas por veículos transportadores de produtos e/ou resíduos perigosos obedecerá aos critérios estabelecidos pelo Órgão Municipal de Trânsito e a SEMMAM, devendo ser consideradas como merecedoras de especial proteção as áreas densamente povoadas, a proteção dos mananciais e áreas de valor ambiental.

§ 1º. As operações de carga e descarga nas vias urbanas deverão obedecer a horários previamente determinados pela SEMMAM, levando em conta, entre outros fatores, as áreas mencionadas no “caput” deste artigo e o fluxo de tráfego.

§ 2º. As operações de carga e descarga nas vias urbanas não poderão ser realizadas com o veículo sobre a calçada e deverão ser amplamente sinalizadas.

Art. 178. Os veículos transportadores de produtos e/ou resíduos perigosos só poderão pernoitar em área especialmente autorizada pela SEMMAM, após deliberação do Órgão Municipal de Defesa Civil.

§ 1º. As áreas referidas no “caput” deste artigo deverão dispor de infra-estrutura adequada, notadamente, para controlar incêndios e vazamentos dos veículos mencionados.

§ 2º. Os estacionamentos ou áreas mencionadas no “caput” deste artigo não poderão estar localizados em espaços urbanos densamente povoados, em áreas de proteção de mananciais, reservatórios d’água, área de hospitais, de escolas e nas proximidades de áreas de preservação.

Art. 179. A limpeza dos veículos transportadores de produtos e/ou resíduos só poderá ser feita em instalações adequadas, devidamente autorizadas pela SEMMAM.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 180. Ao ser verificado que o veículo está trafegando em desacordo com o que preceitua este Código, a SEMMAM deverá retê-lo imediatamente, liberando-o somente após sanadas as irregularidades e podendo, se necessário, determinar:

- I. a remoção do veículo para local seguro para que possa ser corrigida a irregularidade;
- II. o descarregamento e a transferência dos produtos para outro veículo ou para local seguro;
- III. a eliminação da periculosidade da carga ou a sua destinação final, sob a orientação do fabricante ou do importador do produto e, se for necessário, até do representante da seguradora do produto e de representantes da Defesa Civil Municipal e Estadual.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS MINERAIS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 181. Caberá a SEMMAM registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais no território municipal, respeitadas as legislações federal e estadual.

Art. 182. A SEMMAM atuará, supletivamente, no acompanhamento da recuperação do meio ambiente degradado pela atividade de exploração de recursos minerais, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão estadual de meio ambiente e demais órgãos federais e estaduais.

Seção II
Da Exploração de Pedreiras, Barreiras e Saibreiras

Art. 183. A exploração de pedreiras, barreiras ou saibreiras depende da Licença Especial concedida pela SEMMAM, atendidas às exigências da Legislação Estadual e Federal.

Seção II
Da Extração Artesanal de Areia e Exploração de Olarias

Art. 184. A localização de depósitos de areia, a extração artesanal de areia e a exploração de olarias dependem da emissão prévia de Licença Especial a ser concedida pela SEMMAM, obedecidas às exigências da Legislação Estadual e Federal.

CAPÍTULO X
DA POLUIÇÃO ESTÉTICA

Art. 185. É considerada poluição estética ou visual a degradação da qualidade ambiental e da paisagem urbana resultante de atividades que direta ou indiretamente:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- I. limitem a visualização pública de monumento natural e de atributo cênico do meio ambiente natural ou construído;
- II. disponha, no ambiente urbano, elementos que, isoladamente ou pela concentração excessiva, provoquem sensação visual desagradável, contrária ao bom gosto, inestética;
- III. insiram na paisagem urbana mobiliário que:
 - a. ocasionem a multiplicidade de elementos com a total falta de articulação uns com os outros;
 - b. importe prejuízo à circulação de um modo geral;
 - c. afete a legibilidade, imageabilidade e percepção do espaço urbano e sua identidade;
- IV. implique a descaracterização de edifícios e de seus elementos constitutivos.

Art. 186. A caracterização da poluição estética ou visual na zona urbana se dará pela lavratura de Laudo Técnico circunstanciado, com elementos gráficos e fotográficos firmado por profissional devidamente habilitado indicando as providências a serem tomadas para a eliminação da fonte.

CAPÍTULO XI
DOS ARTEFATOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Art. 187. A SEMMAM atuará, supletivamente às ações da União, no que se refere à exposição da população a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados à operação das estações de radiocomunicações devendo ser observados a legislação federal e os regulamentos da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

TÍTULO IV
DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 188. No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais designados, o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados, com o intuito de obter informações relativas a projetos, instalações, dependências do estabelecimento em inspeção, respeitando o sigilo industrial.

Art. 189. Mediante requisição da SEMMAM o agente fiscal designado poderá ser acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 190. Os Autos, de que trata o inciso V, do artigo 48, serão lavrados em 4 (quatro) vias destinadas:

- I. a primeira, ao autuado;
- II. a segunda, ao processo administrativo;
- III. a terceira, ao fiscal autuante;
- IV. a quarta, ao arquivo da SEMMAM.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 191. Os Autos, de que trata o inciso V, do artigo 48, serão numerados seqüencialmente e agrupados em talonários.

§ 1º. Todo cancelamento de qualquer dos Autos terá que conter, em seu verso:

- I. os motivos ou justificativas legais para o cancelamento;
- II. a assinatura do fiscal autuante;
- III. a remessa das 4 (quatro) vias do Auto para arquivo junto à SEMMAM.

§ 2º. Os modelos dos talonários dos Autos de que trata o inciso V, do artigo 48, serão instituídos através de Decreto, editado pelo Prefeito Municipal.

Art. 192. Constatada a irregularidade, será lavrado o Auto correspondente, dele constando:

- I. o nome da pessoa física autuada, quando for o caso e, se possível, devidamente qualificada;
- II. quando se tratar de pessoa jurídica autuada:
 - a. nome do estabelecimento, endereço, Razão social, CNPJ, inscrições estadual e municipal;
 - b. Nome dos responsáveis, diretores ou sócios, devidamente qualificados.
- III. o fato constitutivo da infração, o local, a hora e a data respectivos;
- IV. o fundamento legal da autuação;
- V. as Instruções pertinentes;
- VI. a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade;
- VII. nome, função e assinatura do autuante;
- VIII. prazo para apresentação da defesa e o endereço e o horário de funcionamento da repartição onde deverá ser protocolada.

Parágrafo único. Quando do processamento da autuação deverá o fiscal responsável pela mesma juntar comprovação acerca da reincidência ou não do autuado.

Art. 193. Na lavratura do Auto as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade se, do processo, constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

Art. 194. A assinatura do infrator ou de seu representante não constitui formalidade essencial à validade do Auto.

Art. 195. Do Auto será intimado o infrator:

- I. pelo autuante, com a coleta da assinatura do infrator, ou
- II. por via postal, com prova de recebimento, ou
- III. por Edital, no prazo de vinte dias, nas demais circunstâncias.

Parágrafo único. O Edital será publicado uma única vez no Boletim Municipal ou em jornal de grande circulação regional.



CAPÍTULO II

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS E SUAS SANÇÕES

Seção I

Das Infrações Administrativas Ambientais

Art. 196. Toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental e será punida com as sanções previstas neste Código, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em outros diplomas legais municipais, estaduais e federais.

Parágrafo único. Constatada a prática de crime o agente público da SEMMAM comunicará à seus superiores e à autoridade policial de imediato sob pena de responder civil e criminalmente pela omissão.

Seção II

Das Sanções às Infrações Administrativas Ambientais

Art. 197. As infrações administrativas ambientais são passíveis das seguintes sanções:

- I. Advertência;
- II. multa simples;
- III. multa diária;
- IV. apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
- V. destruição ou inutilização do produto ou objeto da ação fiscalizatória;
- VI. suspensão de venda e fabricação do produto;
- VII. embargo de obra ou atividade;
- VIII. interdição do estabelecimento;
- IX. demolição de obra;
- X. suspensão parcial ou total das atividades;
- XI. restrição de direitos;
- XII. imposição da reparação dos danos causados.

§ 1º. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º. A Advertência é procedimento, da fiscalização da SEMMAM, aplicado para admoestar e acautelar na prevenção de infrações administrativas ambientais.

§ 3º. A multa simples será aplicada sempre que o infrator, por culpa ou dolo:

- I. consumir infração ambiental;
- II. advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo assinalado pela SEMMAM;
- III. dificultar a fiscalização da SEMMAM.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

§ 4º. A multa simples poderá, a critério da SEMMAM, e somente até o julgamento em primeira instância pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, através de celebração de TAA – Termo de Ajuste Ambiental, obrigatoriamente homologado pelo COMMAM, sendo que:

- I. a preservação, melhoria e recuperação de que trata esse parágrafo será feita mediante a apresentação de projetos técnicos de reparação;
- II. a SEMMAM poderá dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico se a reparação não o exigir;
- III. cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 70% (setenta por cento) do valor atualizado monetariamente;
- IV. na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de reparação, quer seja por decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado;
- V. os valores, apurados, a que se referem os incisos III e IV, serão recolhidos no prazo de cinco dias do recebimento da notificação.

§ 5º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva cessação ou regularização da situação mediante a celebração, pelo infrator, de TAA - Termo de Ajustamento Ambiental, visando a reparação do dano.

§ 6º. A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V, deste artigo, obedecerão ao seguinte:

- I. A SEMMAM, após avaliação dos produtos, subprodutos perecíveis ou não, de madeira, se for o caso, apreendidos pela fiscalização, lavrados os respectivos Termos de Apreensão, doará, mediante a consignação em Termo de Doação para:
 - a. instituições científicas, culturais e educacionais;
 - b. estabelecimentos hospitalares, penais e militares;
 - c. outras entidades públicas ou privadas que tenham fins beneficentes.
- II. os animais apreendidos poderão ter a seguinte destinação, conforme orientação e/ou determinação dos órgãos federais e estaduais competentes:
 - a. ser libertados em seu hábitat natural após a verificação, mediante análise técnica fundamentada, de sua adaptação às condições de vida silvestre;
 - b. ser entregues a jardins zoológicos, fundações ambientalistas ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados; ou
 - c. na impossibilidade de atendimento imediato às condições previstas nas alíneas “a” e “b”, a SEMMAM poderá confiar em depósito até a implementação dos Termos mencionados nos §§ 4º e 5º;
- III. os equipamentos, os petrechos e os demais instrumentos utilizados na prática da infração serão leiloados, sendo os valores apurados revertidos ao FUMMAM;
- IV. os instrumentos, a que se refere o inciso III, caso tenham utilidade, poderão ser doados, após prévia avaliação da SEMMAM, para:
 - a. uso nas atividades dos órgãos ambientais;
 - b. para entidades científicas, culturais e educacionais;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- c. estabelecimentos hospitalares, penais e militares;
 - d. outras entidades públicas ou privadas que tenham fins beneficentes.
- V. tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, seja destinação final ou destruição, serão determinadas pela SEMMAM e correrão às expensas do infrator;
- VI. os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração que forem apreendidos pela autoridade competente somente serão liberados mediante o pagamento da multa, o oferecimento da defesa ou a impugnação, podendo ser os bens confiados em depósito, a critério da SEMMAM;
- VII. fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos e veículos de que trata este parágrafo, salvo expressa autorização dada pela SEMMAM.

§ 7º. Os produtos e subprodutos, apreendidos pela fiscalização, doados e não retirados pelos beneficiários, sem justificativa, no prazo estabelecido no documento de doação, serão, a critério da SEMMAM, objeto de nova doação ou leilão, caso em que os recursos arrecadados reverterão para o FUMMAM.

§ 8º. Em caso de leilão, conforme previsto no § 7º, os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e demais encargos legais correrão à conta do beneficiário;

§ 9º. As sanções indicadas nos incisos VI, VII e IX, deste artigo serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento, não estiverem obedecendo às determinações legais ou regulamentares.

§ 10º. Laudo Técnico Ambiental da SEMMAM que indique a demolição de obra pela efetiva constatação da gravidade de dano ambiental decorrente da infração e a impossibilidade da obra ser recuperada ou regularizada, será levado ao conhecimento do Prefeito Municipal que, através de sua Procuradoria Geral, poderá:

- I. determinar, administrativamente, à SEMMAM que intime o proprietário a demolir a obra iniciando os procedimentos no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da intimação;
- II. determinar, administrativamente, que a SEMMAM promova a demolição da obra, de imediato ou após a verificação do não atendimento do estabelecido no inciso anterior, cobrando do proprietário, em processo administrativo específico, as despesas, acrescidas de uma taxa de 20% (vinte por cento);
- III. promover, em juízo, a competente ação demolitória.

§ 11. As sanções restritivas de direito serão aplicadas às pessoas físicas ou jurídicas pelo titular da SEMMAM por proposta fundamentada do COMMAM conforme razões de interesse público expostas expressamente e são as seguintes:

- I. suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;
- II. cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização;
- III. perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

IV. proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos.

§ 12. Independentemente da existência de culpa, é o infrator obrigado à reparação do dano causado ao meio ambiente afetado pela sua atividade.

Art. 198. Constitui reincidência a prática de nova infração cometida pelo mesmo infrator no período de três anos, classificada como:

- I. específica - cometimento de infrações ambientais da mesma natureza; ou
- II. genérica - cometimento de infrações ambientais de naturezas diversas.

§ 1º. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá o seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

§ 2º. Considera-se reincidente específico, toda pessoa física ou jurídica que violar preceitos de defesa do meio ambiente deste Código, de outras leis e regulamentos municipais por cuja infração já havia sido autuado e punido.

§ 3º. Não se confunde com o reincidente o recalcitrante – o insubordinado, o insubmisso - que não atende às determinações das intimações, caso em que a autoridade fiscal promoverá a progressão das sanções previstas no artigo 198 e incisos.

Seção III

Das Multas Aplicáveis às Infrações Administrativas Ambientais:

Art. 199. As infrações constantes deste Código, bem como de outras leis ambientais, no que couber, serão punidas com multas que serão atualizadas anualmente, no mês de janeiro, pelo IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo), sendo assim, calcula-se o total da multa em reais (R\$) multiplicando o(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) (estipulado(s) em UFIRs RJ nos itens abaixo) pelo valor monetário do UFIR RJ estipulado no ano decorrente, ou por outro índice de atualização que o vier a substituir, segundo a natureza da infração:

- I. os estabelecimentos e/ou atividades que produzam ou possam produzir alterações diversas no meio ambiente, que forem encontrados funcionando sem a devida Licença Ambiental, incorrerão em multa de 700 UFIRs RJ (setecentas **Unidades Fiscais de Referência**);
- II. os responsáveis por fontes poluidoras que não comunicarem imediatamente à SEMMAM e à Defesa Civil a ocorrência de qualquer acidente, que represente riscos à saúde e ao meio ambiente, incorrerão em multa de 1.000 UFIRs RJ (mil);
- III. a não execução de programas de medição, de monitoramento, de determinação de concentração de efluentes e acompanhamento dos efeitos ambientais, por parte de quem tinha a obrigação de fazê-lo, ensejarão multas de 150 UFIRs (cento e cinquenta);
- IV. a poda, não autorizada previamente, de qualquer árvore, independente de ser propriedade pública ou privada, ensejará a cominação, ao (s) responsável (eis,) de multa de 70 UFIRs RJ (setenta) por unidade atingida;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

V. o corte ou o anelamento, não autorizada previamente, de qualquer árvore, independente de ser propriedade pública ou privada, ensejará a imposição, ao (s) responsável (eis), de multa de 250 UFIRs RJ (duzentas e cinquenta) por unidade atingida;

VI. o sacrifício de qualquer árvore, independente de ser propriedade pública ou privada, ensejará a imposição, ao (s) responsável (eis), de multa de 450 UFIRs RJ (quatrocentas e cinquenta) por unidade atingida;

VII. o lançamento de efluentes líquidos fora dos padrões estabelecidos nesta Lei, importará, ao (s) responsável (eis), a multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);

VIII. o impedimento, por qualquer meio, à realização de auditorias ambientais impostas administrativamente, implicará, para o (s) responsável (eis), multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);

IX. a estocagem de agrotóxicos fora dos padrões estabelecidos nesta Lei, implicará, para o (s) responsável (eis), multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);

X. a emissão de sons acima dos limites legais implicará, para o proprietário, multa segundo a capacidade de lotação do estabelecimento que opere com música:

a. capacidade para até 50 (cinquenta) pessoas, multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);

b. capacidade para até 100 (cem) pessoas, multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);

c. capacidade para até 200 (duzentas) pessoas, multa de 450 UFIRs RJ (quatrocentas e cinquenta);

d. capacidade acima de 200 (duzentas) pessoas, multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);

XI. a não apresentação de EIA/RIMA, quando solicitada pela SEMMAM, implicará multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);

XII. a utilização do solo para a disposição inadequada de quaisquer tipo de resíduos, detritos ou lixo implicará, para o responsável, multa segundo o porte da atividade:

a. atividade de pequeno porte, 70 UFIRs RJ (setenta);

b. atividade de médio porte, 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);

c. atividade de grande porte, 450 UFIRs RJ (quatrocentas e cinquenta);

d. atividade de porte excepcional, 1.400 UFIRs RJ (mil quatrocentas);

XIII. o não comparecimento de responsável por empreendimento em Audiência Pública quando solicitado pela SEMMAM, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);

XIV. a utilização, comércio, transporte, introdução, perseguição e apanha de animais nativos ou silvestres de quaisquer espécies, no território municipal, sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão ambiental competente, ensejará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);

XV. a destruição ou caça de animais da fauna nativa e/ou silvestre, no território municipal, sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão ambiental competente, ensejará multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);

XVI. a utilização de vegetação arbórea de propriedade pública como suporte e/ou apoio para a fixação de faixas, placas e/ou objetos congêneres, bem como pregar, colar, 140 UFIRs RJ (cento e quarenta) pintar ou destruir suas folhagens para qualquer fim, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- XVII. drenar águas servidas para o canteiro de vegetação de propriedade pública implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XVIII. danificar árvore classificada como imune ao corte implicará multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);
- XIX. não portar rótulos de risco e/ou painéis de segurança nas operações com produtos classificados como perigosos implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- XX. a manutenção de painéis de segurança e/ou rótulos de risco em veículos que transportam cargas perigosas, quando se encontrarem vazios, resultará em multa de 20 UFIRs RJ (vinte);
- XXI. o transporte de produtos, classificados como perigosos, junto com animais, alimentos ou medicamentos, implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- XXII. o transporte de produto diverso em tanque de carga específico para o transporte de produtos classificados como perigosos, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XXIII. a evasão e a ausência do condutor de veículo de transporte de produto classificado como perigoso do local onde tenha ocorrido avaria ou acidente envolvendo seu veículo e/ou sua carga o sujeitará a multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XXIV. a não adoção imediata das medidas preconizadas na ficha de emergência estabelecida pela norma vigente para cada tipo de carga perigosa, pelo condutor de veículo de transporte de produto classificado como perigoso, em caso de avaria ou acidente envolvendo seu veículo e/ou sua carga, o sujeitará a multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XXV. a falta de diligência, como comparecimento ao local de acidente ou falta de apoio a providências necessárias decorrentes de acidentes envolvendo veículos de transporte de produtos classificados como perigosos, implicará, para fabricantes, transportadores, expedidores e destinatários, multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);
- XXVI. a falta de Certificado de Capacitação para transporte de produtos classificados como perigosos, a falta de ficha de emergência estabelecida pela norma vigente ou a inabilitação do condutor do veículo ensejará multa de 70 UFIRs RJ (setenta) para cada uma das infrações;
- XXVII. realizar carga ou descarga de produto classificado como perigoso sobre passeio público ou em qualquer lugar sem a devida sinalização estabelecida na norma vigente ou fora do horário estabelecido pela SEMMAM, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);
- XXVIII. o pernoite, a limpeza e o tráfego de veículo de transporte de carga perigosa em áreas, locais, vias ou condições não autorizadas previamente pela SEMMAM, implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- XXIX. a emissão de fumaça por veículos automotores, em desacordo com as normas vigentes e em especial as Resoluções do CONAMA, ensejará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- XXX. a não vinculação ao Programa de Autocontrole de Veículos ou a não apresentação de relatório do Programa quando solicitado pela SEMMAM, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XXXI. a utilização, o comércio ou a estocagem de clorofluorcarbonos, implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

- XXXII. o vazamento de clorofluorcarbono em qualquer circunstância implicará multa de 210 UFIRs RJ (duzentas e dez);
- XXXIII. a queima de material ao ar livre ensejará ao responsável multa em função da dimensão da área abrangida:
- a. em áreas de até 100 m² (cem metros quadrados), 70 UFIRs RJ (setenta);
 - b. em áreas acima de 100 m² (cem metros quadrados), 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- XXXIV. a queima de borrachas diversas ao ar livre ensejará ao responsável a multa de 281 UFIRs RJ (duzentas e oitenta e uma);
- XXXV. a não implantação da rede de monitoramento de poluentes gasosos por quem for obrigado, pessoa física ou jurídica, ensejará multa de 28 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);
- XXXVI. a não apresentação de relatórios da rede de monitoramento de resíduos gasosos, quando solicitado pela SEMMAM, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XXXVII. a não redução ou paralisação de atividades, conforme determinação da SEMMAM, quando decretada a emergência, implicará multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);
- XXXVIII. a não apresentação, quando solicitado pela SEMMAM, de projetos de controle para as atividades que realizam pintura com pó aerossol, bem como a realização desse tipo de pintura fora de cabine apropriada para a contenção das partículas em suspensão, ensejará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- XXXIX. a diluição de efluentes líquidos industriais, a não redução da sua toxidade, bem como a sua disposição fora de especificações técnicas previamente definidas pela SEMMAM, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);
- XL. a contaminação de águas subterrâneas por infiltração de efluentes líquidos industriais ensejará multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);
- XLI. a não desinfecção de efluentes líquidos contaminados por microorganismos patogênicos e/ou que contenham produtos químicos - farmacêuticos, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);
- XLII. o lançamento de efluentes líquidos classificados como perigosos, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);
- XLIII. a atividade de lavagem de veículos e/ou peças de maquinário, em condições inadequadas aos padrões, resultará em multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XLIV. a estocagem de produtos oleosos, químicos ou contaminantes de qualquer espécie, sem as condições de proteção de diques de contenção, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XLV. a deposição de recipiente de lixo para a coleta em condições inadequadas proporcionando a incomodidade ou contaminação, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);
- XLVI. a instalação e/ou operação de incineradores por particulares, implicará multa de 421 UFIRs RJ (quatrocentas e vinte e uma);
- XLVII. a disposição e/ou tratamento de resíduos de qualquer natureza sem a prévia autorização da SEMMAM, implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- XLVIII. o não atendimento à intimação da SEMMAM, para a recuperação de áreas que tenham sido degradadas pela disposição indevida de resíduos, implicará multa de 281 UFIRs RJ (duzentas e oitenta e uma);



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

XLIX. o lançamento de resíduos sólidos e/ou entulho nas margens ou nos leitos dos corpos hídricos no Município, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);

L. a constatação da presença de PCB (bifenilas policloradas) ou de resíduos contaminados por essa substância, implicará multa de 700 UFIRs RJ (setecentas);

LI. a não apresentação de RAP - Relatório de Acompanhamento do Percolado gerado em aterros de acomodação de resíduos diversos, por quem esteja obrigado, implicará multa de 200 UFIRs RJ (duzentos);

LII. a não comunicação de descarte de produtos farmacêuticos, implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);

LIII. a importação, sem o prévio licenciamento da SEMMAM, de material, classificado nesta Lei, como perigoso, implicará multa de 450 UFIRs RJ (quatrocentas e cinquenta);

LIV. a produção de ruído não musical, por fonte fixa, implicará multa, segundo o tipo de área em que se encontra a fonte, segundo o período, se diurno ou noturno, e segundo o nível de pressão sonora medidos em decibéis, conforme disposto na tabela com a relação dos níveis de ruídos não permitidos e suas respectivas sanções:

RELAÇÃO DE NÍVEIS DE RUÍDOS NÃO PERMITIDOS E SUAS SANÇÕES				
ÁREAS	Período Diurno	Multa	Período Noturno	Multa
Sítios e Fazendas.	51 a 60 dB	70 UFIRs	36 a 45 dB	70 UFIRs
	61 a 70 dB	93 UFIRs	46 a 55 dB	140 UFIRs
	71 a 80 dB	140 UFIRs	56 a 65 dB	210 UFIRs
	> 80 dB	210 UFIRs	66 a 75 dB	281 UFIRs
			> 75 dB	327 UFIRs
Estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas.	61 a 70 dB	70 UFIRs	51 a 55 dB	140 UFIRs
	71 a 80 dB	140 UFIRs	56 a 65 dB	210 UFIRs
	81 a 90 dB	210 UFIRs	66 a 75 dB	281 UFIRs
	> 90 dB	281 UFIRs	76 a 85 dB	327 UFIRs
			> 85 dB	421 UFIRs



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

ÁREAS	Período Diurno	Multa	Período Noturno	Multa
Mista, predominantemente residencial.	56 a 65 dB	140 UFIRs	51 a 60 dB	140 UFIRs
	66 a 75 dB	164 UFIRs	61 a 70 dB	210 UFIRs
	76 a 85 dB	210 UFIRs	71 a 80 dB	281 UFIRs
	> 85 dB	281 UFIRs	81 a 90 dB	421 UFIRs
			> 90 dB	468 UFIRs
Mista com vocação comercial e administrativa.	61 a 70 dB	140 UFIRs	56 a 65 dB	210 UFIRs
	71 a 80 dB	281 UFIRs	66 a 75 dB	281 UFIRs
	81 a 90 dB	327 UFIRs	76 a 85 dB	327 UFIRs
	> 90 dB	421 UFIRs	86 a 95 dB	421 UFIRs
			> 95 dB	515 UFIRs
Mista com vocação recreacional.	66 a 75 dB	140 UFIRs	56 a 65 dB	140 UFIRs
	76 a 85 dB	210 UFIRs	66 a 75 dB	210 UFIRs
	86 a 95 dB	281 UFIRs	76 a 85 dB	281 UFIRs
	> 95 dB	421 UFIRs	86 a 95 dB	421 UFIRs
			> 95 dB	468 UFIRs
Predominantemente industrial.	71 a 80 dB	140 UFIRs	61 a 70 dB	140 UFIRs
	81 a 90 dB	281 UFIRs	71 a 80 dB	281 UFIRs
	91 a 100 dB	421 UFIRs	81 a 90 dB	421 UFIRs
	> 100 dB	468 UFIRs	91 a 100 dB	468 UFIRs
			> 100 dB	562 UFIRs

LV. a realização de obra de terraplanagem (movimentação de terra) sem o prévio licenciamento da SEMMAM, implicará multa de acordo com o porte da obra da seguinte forma:

- obra de pequeno porte - área de até 500m² (quinhentos metros quadrados) 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);
- obra de médio porte - área de 501m² (quinhentos e um metros quadrados) a 10.000m² (dez mil metros quadrados), 450 UFIRs RJ (quatrocentas e cinquenta);
- obra de grande porte - área acima de 10.000m² (dez mil metros quadrados), 1.400 UFIRs RJ (mil quatrocentas);

LVI. a não proteção do solo após sua movimentação com obras de arte corrente, bem como com a recuperação da sua cobertura vegetal, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);

LVII. o fracionamento e/ou a reembalagem de agrotóxicos e biocidas, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);

LVIII. o comércio de embalagem que acondicionava agrotóxicos e/ou biocidas, implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);

LIX. a utilização de agrotóxicos e/ou biocidas organoclorados e mercuriais, bem como seus componentes e afins, implicará multa de 280 UFIRs RJ (duzentas e oitenta);

LX. a utilização de agrotóxicos classificados com faixa vermelha, implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);

LXI. a não realização de tríplex lavagem da embalagem de agrotóxico já utilizado, bem como a sua reutilização, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);

LXII. a mistura de agrotóxicos e biocidas sem a devida licença prévia da SEMMAM, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);

LXIII. a aplicação de agrotóxicos e biocidas na presença de pessoas e animais a uma distância inferior a 50 m (cinquenta metros), implicará multa de 140 UFIRs RJ (cento e quarenta);



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

LXIV. a utilização de agrotóxicos por empresas de combate a vetores urbanos, sem a devida licença, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);

LXV. a não instalação de filtro e/ou exaustão forçada em cozinhas e assemelhados, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta);

LXVI. a emissão de fumaça, proveniente de chaminé que não tenha sido aprovada pela SEMMAM, implicará multa de 70 UFIRs RJ (setenta).

CAPÍTULO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL AMBIENTAL

Seção I
Da Instalação do Processo Administrativo Fiscal Ambiental

Art. 200. As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, denominado PAFA – Processo Administrativo Fiscal Ambiental, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, observadas as disposições deste Código.

Parágrafo único – O PAFA será autuado pela JRF - Junta de Recursos Fiscais.

Art. 201. O processo administrativo de apuração e punição por infrações à legislação ambiental terá início: por decisão da autoridade fiscal, Agentes Fiscais da SEMMAM, através da lavratura do auto de infração previsto na alínea “g”, do inciso V, do artigo 48 deste Código; por decisão do Secretário Municipal de Meio Ambiente através de documento com despacho ordenatório figurando como inicial;

Parágrafo único – O Auto de Infração, a que se refere o inciso I, conterá, necessariamente, no mínimo:

I. o valor e o prazo para o recolhimento da multa;

II. o prazo para interposição de recurso;

III. todas as provas, informações e dados hábeis à adequada instrução do processo, necessários à tomada de decisão, trazidos pela administração e/ou pelo interessado.

Seção II
Da Instrução do Processo Administrativo Fiscal Ambiental

Art. 202. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 203. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único. Designados dia, local e horário para a reunião de que trata este artigo, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art. 204. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no Artigo 200 deste código.

Art. 205. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, a SEMMAM proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 206. O interessado poderá, na fase de instrução e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 207. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 208. Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, a SEMMAM poderá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Art. 209. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

Seção III
Da Comunicação dos Atos

Art. 210. O infrator será intimado da lavratura do auto de infração, para ciência de decisão ou efetivação de diligência:

- I. pessoalmente, por ciência no processo;
- II. por via postal, com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 1º. A intimação deverá conter:

- I. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
- II. finalidade da intimação;
- III. data, hora e local em que deve comparecer;
- IV. se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
- V. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
- VI. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º. A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 3º. A intimação será considerada efetivada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator, ressalvados os casos em que este provar que os signatários não tinham condições de compreender a natureza da intimação ou agiram com dolo ou má fé.

§ 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação será efetuada por edital, publicado no Boletim Oficial do município, com prazo de vinte dias.

§ 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 211. O prazo para pagamento da multa é de trinta dias, a contar da intimação do auto de infração ou do termo final fixado no Edital, conforme o caso.

Seção IV



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Das Decisões e Dos Recursos

Art. 212. Das decisões administrativas, sobretudo as que resultarem em aplicação de multa, poderá o infrator autuado interpor recursos apresentando defesa, se preferir por meio de advogado, no prazo de vinte dias contados do conhecimento da intimação.

§ 1º. O instrumento de defesa, endereçado à SEMMAM ou à JRF, deverá ser protocolado junto a JRF, no horário de expediente, e fará parte do PAFA.

§ 2º. Anexada a defesa ao PAFA, este será encaminhado ao Agente Ambiental, autoridade fiscal autuante, para a elaboração da sustentação ao auto, num prazo de vinte dias, após o que o processo será julgado em primeira instância administrativa, no prazo de trinta dias, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§ 3º. Após o julgamento pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, o PAFA será encaminhado ao expediente para que o autuado seja intimado da decisão de primeira instância, através de publicação no Boletim Oficial do município.

§ 4º. O Autuado poderá, num prazo de trinta dias, contados da data da publicação da decisão de primeira instância, recorrer, em segunda e última instância administrativa, para a JRF - Junta de Recursos Fiscais.

§ 5º. O recurso endereçado à JRF, será julgado num prazo de trinta dias, devolvendo-o ao expediente para nova publicação no Boletim Oficial do município.

Art. 213. O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo.

Parágrafo único. A autoridade que exercer o juízo de admissibilidade do recurso, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da penalidade possa acarretar dano irreparável.

Art. 214. Caso a decisão do recurso mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de trinta dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Boletim Oficial do município.

Parágrafo único. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos à Procuradoria Geral do Município para inscrição e cobrança do débito, cujo valor será acrescido de dez por cento de multa moratória para pagamento administrativo na Procuradoria, e de vinte por cento para pagamento judicial.

Art. 215. Não sendo cumprida, nem impugnada, a sanção fiscal será declarada à revelia do infrator e permanecerá o processo na JRF, pelo prazo de vinte dias, para pagamento voluntário da multa.

Parágrafo único. Esgotado o prazo para pagamento voluntário da multa, sem que a mesma tenha sido liquidada, a JRF encaminhará o processo à SMF - Secretaria Municipal de Fazenda para que, num prazo total de sessenta dias, adote providências administrativas visando a inscrição do débito em Dívida Ativa e o remeta à PGM - Procuradoria Geral do Município para que, no mesmo prazo, promova a execução do débito.

Art. 216. Os valores de todos os Autos de Infração lavrados serão corrigidos, anualmente e até o seu efetivo pagamento, pela variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, editado pelo Governo Federal, ou por qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

Art. 217. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

Art. 218. Em qualquer fase do PAFA, ou antes que este seja instaurado, os agentes de fiscalização do órgão ambiental municipal poderão impor, cautelarmente, as medidas previstas nos incisos IV, VI, VII e IX do Artigo 184, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

§ 1º. O agente fiscalizador intimará o responsável pela atividade determinando as medidas a serem adotadas.

§ 2º. A decisão produzirá efeito desde sua ciência pelo infrator e vigorará pelo prazo máximo de trinta dias.

§ 3º. Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o Agente Ambiental, autoridade fiscalizadora, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato ao Secretário Municipal de Meio Ambiente que, fundamentadamente e em trinta dias, suspenderá ou ratificará a medida, mantendo-a pelo tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§ 4º. Em vinte dias da ciência da decisão do Secretário Municipal de Meio Ambiente que mantiver a cautelar, o interessado poderá interpor recurso.

Art. 219. Todas as decisões do Secretário Municipal de Meio Ambiente que exonerar o Autuado do pagamento da multa serão submetidas à JRF.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 220. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial necessário para fazer face às despesas decorrentes desta Lei.

Art. 221. Fica o CTM – Código Tributário Municipal contemplando a cobrança das Taxas de Licenciamento, bem como de qualquer outro valor ou taxa previstos neste Código, em razão do exercício do poder de polícia pela SEMMAM.

Art. 222. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no todo ou em suas partes, mediante decreto, a partir da data de sua publicação.

Art. 223. As atividades modificadoras do meio ambiente de impacto local, em funcionamento ou implantação à época de promulgação desta Lei, ficam obrigadas a registrar-se na SEMMAM, com vistas ao seu enquadramento ao estabelecido nesta Lei e sua regulamentação.

Art. 224. Aos Estabelecimentos que estiverem em perfeito funcionamento legal antes da publicação desta Lei, será concedido prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para adequarem-se aos seus termos.

Parágrafo único. A Administração, em até trinta dias após a publicação da presente Lei, comunicará, individualmente e por escrito, aos responsáveis pelos estabelecimentos já em



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

funcionamento ou que já oficializaram solicitação de funcionamento, a vigência e o prazo mencionado neste artigo.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 225. Os projetos de lei e regulamentos que disciplinarem atividades públicas ou privadas relacionadas ao aproveitamento de recursos ambientais ou que, por qualquer forma, possam causar impacto ambiental, poderão ser submetidos ao COMMAM, ouvida, previamente, a SEMMAM.

Art. 226. Fica o Prefeito Municipal autorizado a determinar medidas de emergência, a serem especificadas em regulamento, a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade em caso de grave ou iminente risco para vidas humanas ou recursos ambientais.

Parágrafo único. Para a execução das referidas medidas de emergência poderá ser reduzida ou impedida, durante o período crítico, a execução de qualquer atividade modificadora do meio ambiente na área atingida pela ocorrência.

Art. 227. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições contidas nesta lei, toda a legislação ambiental vigente, Estadual e Federal, bem como as Resoluções e Instruções Normativas do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, do INEA – Instituto Estadual do Ambiente, da ANA – Agência Nacional de Águas, além das normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Art. 228. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 229. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Miracema, 20 de Dezembro de 2012

Ivany Samel
Prefeito Municipal de Miracema